

المكثف الكامل للفرقة الثالثة

لمادة القانون التجاري المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله
عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1. المقصود بالقانون التجاري:****

* هو فرع من فروع القانون الخاص، يهدف إلى تنظيم فئة معينة من الأعمال تُعرف بـ "الأعمال التجارية" بصرف النظر عن القائم بها، كما يحكم طائفة معينة من المجتمع هم "التجار". [1]

****2. عوامل استقلالية القانون التجاري:****

اقتضت طبيعة المعاملات التجارية ضرورة استقلالها عن القانون المدني (الذي يتسم بالبطء)، وذلك لسببين رئيسيين:

* **السرعة:** المعاملات التجارية متلاحقة وتهدف لسرعة تداول الثروات. لذا، تخلت البيئة التجارية عن الإجراءات الشكلية المعقدة، وأرست مبدأ (حرية الإثبات) في المواد التجارية بدلاً من تقييده بالكتابة. [1]

* **الائتمان:** التجارة تقوم على الثقة والتعامل بالأجل (الائتمان). ولهذا وضع القانون قواعد صارمة لحماية الدائنين، مثل افتراض (التضامن) بين المدينين، ونظام (الإفلاس) الذي يُبعد التاجر المتوقف عن سداد ديونه عن السوق. [2]

* **عوامل أخرى:** تشابك العلاقات بين المشروعات، وحل المنازعات بطرق سريعة كـ (التحكيم). [3]

****3. مصادر القانون التجاري (ترتيبها وضوابط تطبيقها):****

عند نظر النزاع التجاري، يلتزم القاضي بالرجوع إلى المصادر الآتية بتسلسل إلزامي لا يجوز مخالفته:

* **أولاً: المصادر الإلزامية:**

1. **اتفاق المتعاقدين (العقد):** هو القانون الأول بين الأطراف بشرط ألا

يخالف النظام العام. [3]

2. **التشريع التجاري:** ويشمل نصوص قانون التجارة، والاتفاقيات الدولية

المعنية بالتجارة. [3]

3. **العرف التجاري:** قواعد اعتاد التجار عليها حتى أصبحت ملزمة، (ويُقدم العرف الخاص على العام). [3]

4. **العادات التجارية:** عادة اتباعها التجار ولكنها تفتقر لصفة الإلزام. ولا

تُطبق إلا إذا اتفق الأطراف عليها، ويقع عبء إثباتها على من يتمسك بها. [3]

5. **القانون المدني:** يُعتبر (الشرعية العامة)، ويُرجع إليه عند انعدام الحل في المصادر السابقة، مع ملاحظة أن (العرف التجاري يُقدم على النصوص المكملة في القانون المدني). [3]

* **ثانياً: المصادر التفسيرية للاستئناس:**

1. القضاء (أحكام المحاكم). [3]

2. الفقه (آراء أساتذة القانون). [3]

4. نطاق تطبيق القانون التجاري (النظريات):

اختلف الفقه حول معيار تطبيق القانون التجاري وانقسم لنظريتين:

* **النظرية الشخصية:** تعتمد على معيار (شخص التاجر)، فيُطبق القانون على

طائفة التجار فقط في ممارستهم لمهنتهم. [4]

* **النظرية الموضوعية:** تعتمد على معيار (العمل التجاري)، فيُطبق القانون

على العمل ذاته بغض النظر عن شخص القائم به سواء كان تاجراً أو مدنياً. [4]

* **موقف المشرع المصري:** تبني المشرع (منهجاً مزدوجاً) يجمع بين

النظريتين. حيث تسري أحكام القانون على "الأعمال التجارية" بذاتها، كما وضع

شروطاً لاكتساب صفة "التاجر" وفرض عليه التزامات خاصة كمسك الدفاتر. [4]

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا سيدي، ركز معايا عشان المادة دي محتاجة فهم مش صم.

****ليه عملوا قانون تجاري مخصوص ومكتفوش بالقانون المدني؟****
القانون المدني ده بتاع الناس الرايقة اللي بتشتري شقة كل 20 سنة، فبيطلب منهم عقود وتسجيل وشهر عقاري. لكن التاجر في السوق بيخلص بيعة بمليون جنيه بمكالمة تليفون! عشان كده القانون التجاري انفصل لسببين زي اسمك:

1. ****السرعة 🚀****: التاجر معندوش وقت يكتب عقود، عشان كده القانون التجاري خلى الإثبات "حر" (تقدر تثبت حقك بشهود، بفاتورة، أو حتى رسالة واتساب).

2. ****الائتمان 💰****: السوق ماشي بـ "الشكك"، أنا بشتري بضاعة وهسدلك بعد شهرين. عشان الثقة دي متضررش، القانون حط قواعد "ترعب" أي تاجر يماطل، زي نظام "الإفلاس" اللي بيفضح التاجر ويبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يسدد للناس.

****تريكة المصادر 🚓 (القاضي بيحكم إزاي؟):****
لو اتنين تاجر اتخانقوا وراحوا المحكمة، القاضي بيفتح كتبه بالترتيب ده (أوعى تعكسهم):

1. ****العقد: **** اللي اتفقوا عليه يمشوا عليه.
2. ****القانون التجاري: **** نصوص المشرع التجاري.
3. ****العرف التجاري: **** الحاجات اللي التجار اتعودوا عليها لدرجة إنها بقت ملزمة. (خد بالك: العرف التجاري بيغلب القانون المدني المكمل!).
4. ****العادة التجارية: **** دي أقل من العرف، القاضي ميعرفهاش، ولازم التاجر اللي متمسك بيها هو اللي يثبتها للمحكمة.
5. ****القانون المدني: **** لو القاضي ملقاش حل خالص، يرجع للقانون الأب (المدني).

****مين اللي بيطبق عليه القانون ده؟ (الخلاصة 💡):****
العلماء اتخانقوا؛ نطبقه على "التاجر" بس؟ ولا على "البيعة/العمل" نفسه؟
المشرع المصري بتاعنا ذكي، **** (مسك العصاية من النص - المنهج المزدوج) ****،
قالك: أنا هطبق القانون ده على أي عمل تجاري حتى لو اللي عمله طالب في
الجامعة، وفي نفس الوقت هعطي لقب "تاجر" للي بياخد الشغلانة دي أكل عيشه
وأفرض عليه واجبات معينة.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك أهم الكلمات المفتاحية عشان تبرمج دماغك قبل الامتحان:

*** **أسباب استقلال القانون التجاري:****

1. السرعة (أدت إلى حرية الإثبات).
2. الائتمان (أدى إلى افتراض التضامن وقواعد الإفلاس).

*** **الترتيب الإلزامي لمصادر القانون (احفظهم بالترتيب):****

العقد ← التشريع التجاري ← العرف التجاري ← العادة التجارية ← القانون المدني.

*** **تريكة امتحان (الفرق بين العرف والعادة):****

- ****العرف:**** ملزم، يُفترض علم القاضي به، يُقدم على القانون المدني المكمل.
- ****العادة:**** غير ملزمة إلا بالاتفاق، لا يُفترض علم القاضي بها، يجب على الخصم إثباتها.

**** * موقف مصر من نطاق التطبيق: ****

أخذت مصر بالمنهج (المزدوج)؛ دمجت بين النظرية الموضوعية (العمل التجاري) والنظرية الشخصية (التاجر).

 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

**** 1. ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني (النظريات الفقهية): ****

تعددت النظريات الفقهية لتحديد معيار دقيق يُميز العمل التجاري عن المدني، وانحصرت في أربع نظريات رئيسية:

**** * نظرية التداول: **** ترى أن العمل التجاري هو كل عمل يهدف إلى تسهيل تداول السلع والنقود (تحريك الثروات من المنتج إلى المستهلك). وما دون ذلك (قبل التداول أو بعد وصوله للمستهلك) ليس تجارياً.

**** * نظرية المضاربة: **** تعتمد على فكرة "السعي لتحقيق الربح". فكل عمل يهدف للربح هو عمل تجاري. **** (عيوبها): **** بعض الأعمال المدنية تهدف للربح (كالمهن الحرة والزراعة)، وبعض الأعمال التجارية قد لا تحقق ربحاً (البيع بخسارة لتصريف البضاعة).

**** * نظرية الاحتراف: **** ترى أن العمل التجاري يتحدد بالمهنة أو الحرفة. فالعمل يكون تجارياً إذا تم من خلال ممارسة معتادة ومستمرة للشخص.

**** * نظرية المشروع: **** تشترط لاعتبار العمل تجارياً أن يتم على وجه متكرر ومنتظم من خلال تنظيم مادي وبشري (مقر، عمال، أدوات).

**** * موقف المشرع المصري: **** لم يعتمد على نظرية واحدة، بل استعان بها جميعاً؛ حيث اعتبر بعض الأعمال تجارية بمجرد وقوعها (ولو لمرة واحدة تماشياً مع التداول والمضاربة)، واشترط في أعمال أخرى أن تتم على سبيل (الاحتراف أو المشروع) كالصناعة والمقاولات.

****2.** النتائج المترتبة على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني:
تكمّن الأهمية العملية للفرقة بين العاملين في اختلاف القواعد القانونية المطبقة،
وتتمثل في الآتي:

**** أولاً: الإثبات:**

**** في المواد التجارية:** القاعدة هي "حرية الإثبات" بكافة الطرق (شهادة،
قرائن، دفاتر) لسرعة المعاملات. **** الاستثناء:** التزم المشرع بالكتابة في بعض
العقود (كعقد الشركة، وبيع السفينة).

**** في المواد المدنية:** القاعدة هي تقييد الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة
التصرف عن ألف جنيه (أو القيمة المحددة قانوناً).

**** ثانياً: المهلة القضائية (نظرة الميسرة):**

**** في المواد التجارية:** لا يجوز للقاضي منح المدين التجاري مهلة للوفاء إلا
في حالات استثنائية قصوى، حمايةً للانتمان التجاري من الانهيار.

**** في المواد المدنية:** يجوز للقاضي منح المدين مهلة للوفاء متى استدعت
حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

**** ثالثاً: التضامن بين المدينين:**

**** في المواد التجارية:** التضامن بين المدينين بدين تجاري "مفترض" بقوة
العرف والقانون، ولا يحتاج لنص صريح، بحيث يحق للدائن مطالبة أي مدين بكامل
الدين.

**** في المواد المدنية:** التضامن "لا يُفترض"، ولا يوجد إلا بنص في القانون
أو اتفاق صريح بين الأطراف.

**** رابعاً: التقادم والفوائد والإفلاس:**

**** التقادم:** تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار بمرور (7 سنوات)،
بينما في المدني (15 سنة).

**** الإفلاس:** نظام خاص بالمسائل التجارية يطبق على التاجر الذي يتوقف عن
دفع ديونه، ولا يطبق على المدين المدني.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا صاحبي، الفقهاء بتوع القانون لما حبوا يعرفوا إيه هو "العمل التجاري" طلخوا بـ 4 أفكار (نظريات):

- * **فريق التداول:** قالوا التجارة هي "الحركة". البضاعة طول ما هي بتتحرك من المصنع لتاجر الجملة للتجزئة دي تجارة، وصلت للمستهلك ووقفت؟ يبقى مدني.
- * **فريق المضاربة:** قالوا التجارة يعني "فلوس ومكسب". بس دي كان فيها مشكلة، طب ما الفلاح بيكسب والدكتور بيكسب، هل دول تجار؟ لأ.
- * **فريق الاحتراف:** قالوا التجارة لازم تكون "أكل عيشك" وشغلتك المستمرة.
- * **فريق المشروع:** ودول الأهم 🇪🇬، قالوا التجارة يعني "يافطة ومحل وعمال وسيستم". القانون المصري بتاعنا خد من كل بستان زهرة ومزجهم ببعض عشان يغطي كل حاجة.

* **طيب إحنا ليه واجعين دماغنا وبنفرق بينهم؟ (أهم نقطة في الجزء ده 🇪🇬):**

عشان "قواعد اللعبة" بتتغير تماماً لو العمل تجاري:

1. **في الإثبات:** لو إنت تاجر وليك مليون جنيه عند تاجر تاني، تقدر تثبت حقك بـ "رسالة واتساب أو شهود أو فاتورة"، مفيش تعقيد (حرية إثبات). في المدني؟ لو عديت الـ 1000 جنيه وممعاكش ورقة مكتوبة، حقك ضاع!
2. **المهلة (نظرة الميسرة):** القاضي المدني قلبه حنين، ممكن يصبر على المديون الغلبان. القاضي التجاري قلبه حجر 🪨، مفيش تأجيل! لأن التاجر لو متدفعلوش فلوسه هيفلس ويوقع 10 تجار وراه.
3. **التضامن (تريكة القضايا 💡):** لو 3 تجار مضوا على وصل أمانة ليك، تقدر تمسك "أي واحد فيهم" تقوله ادفع الفلوس كلها لوحدك (تضامن مفترض). في المدني؟ كل واحد يدفع ثلثه بس!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

****📌 النظريات الأربعة لتحديد العمل التجاري:****

*** **نظرية التداول:** العبرة بـ (تحريك السلع من المنتج للمستهلك).**

*** **نظرية المضاربة:** العبرة بـ (قصد تحقيق الربح).**

*** **نظرية الاحتراف:** العبرة بـ (ممارسة العمل كمهنة معتادة).**

*** **نظرية المشروع:** العبرة بـ (وجود تنظيم مادي وبشري).**

****📌 نتائج التفرقة بين المدني والتجاري (احفظ الفروق دي زي اسمك):****

*** **الإثبات:** تجاري (حر بكافة الطرق) ↔ مدني (مقيد بالكتابة).**

*** **التضامن:** تجاري (مفترض بقوة القانون) ↔ مدني (غير مفترض ويحتاج لنص/اتفاق).**

*** **المهلة القضائية:** تجاري (ممنوعة إلا للضرورة القصوى) ↔ مدني (مسموحة ومتروكة للقاضي).**

*** **التقادم (سقوط الحق):** تجاري (7 سنوات) ↔ مدني (15 سنة).**

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1. تقسيم الأعمال التجارية في القانون المصري:****

قسّم المشرع التجاري الأعمال التجارية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

*** **الأعمال التجارية بطبيعتها:** وهي الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بذاتها بصرف النظر عن القائم بها، وتنقسم بدورها إلى: (أعمال تجارية منفردة) و(أعمال تجارية على وجه المقاوله/المشروع) [1].**

* **الأعمال التجارية بالتبعية:** وهي أعمال مدنية بطبيعتها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجات تجارته [2].

* **الأعمال التجارية المختلطة:** وهي الأعمال التي تعد تجارية لطرف ومدنية للطرف الآخر [3].

2. الأعمال التجارية المنفردة (تعريفها ونطاقها):
هي الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية بطبيعتها حتى ولو وقعت لمرة واحدة فقط، وبصرف النظر عن صفة القائم بها (سواء كان تاجراً أم غير تاجر). وتشمل ثلاثة أنواع رئيسية وفقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون التجارة [1].

3. النوع الأول: الشراء لأجل البيع أو التأجير (شروطه):
لكي يُعد هذا العمل تجارياً منفرداً، يجب توافر ثلاثة شروط مجتمعة [4]، [5]:
* **الشرط الأول: أن يسبق العمل عملية "شراء" (الحصول على الشيء بمقابل):**
يجب أن يتم الحصول على الشيء بمقابل (سواء كان نقداً أو مقايضة).
* **الاستثناءات (أعمال مدنية لانتهاء شرط الشراء):**

1. **العمليات الاستخراجية والزراعية:** بيع المزارع لمحصول أرضه يعد عملاً مدنياً لأنه لم يسبقه شراء [6].

2. **الإنتاج الذهني والفكري:** كعمل المؤلف أو الرسام، فهو عمل مدني لعدم وجود شراء مسبق [6].

3. **المهن الحرة:** كعمل الطبيب والمحامي، فهي تعتمد على استثمار المهارات الشخصية وليست شراءاً لأجل البيع.

* **الشرط الثاني: أن ينصب الشراء على "منقول":**
يجب أن يكون محل الشراء مالياً منقولاً (سواء كان منقولاً مادياً كالבضائع، أو معنوياً كبراءات الاختراع والأسهم) [7]. أما شراء "العقارات" بقصد بيعها فلا يعد عملاً تجارياً منفرداً في القانون المصري (بل يخضع للقانون المدني، ولا يعتبر تجارياً إلا إذا تم على وجه المقولة).

**** الشرط الثالث: توافر قصد البيع أو التأجير وتحقيق الربح: ****
يجب أن تتوافر لدى المشتري "نية البيع أو التأجير" بقصد تحقيق الربح، ويجب أن تكون هذه النية متوافرة (وقت الشراء). فإذا اشترى الشخص سيارة لاستعماله الشخصي ثم اضطر لبيعها، فلا يعد عمله تجارياً لانقضاء نية البيع وقت الشراء [8].

**** 4. النوع الثاني: تأسيس الشركات التجارية: ****
نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أن (تأسيس الشركات التجارية) يعد عملاً تجارياً منفرداً. وبالتالي، فإن كل عمل يتعلق بتأسيس الشركة (كصياغة العقد، واستئجار المقر، وشراء الأدوات قبل التأسيس) يخضع للقانون التجاري، حتى لو صدر من شخص غير تاجر، وذلك بهدف إخضاع هذه الأعمال لقواعد الائتمان التجاري الصارمة [9].

**** 5. النوع الثالث: أعمال التجارة البحرية والجوية: ****
نصت المادة السادسة على تجارية كل عمل يتعلق بـ (الملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية). ويشمل ذلك: بناء السفن أو الطائرات، صيانتها، شرائها، بيعها، تأجيرها، النقل البحري والجوي، وعمليات الشحن والتفريغ. ويُشترط أن تكون هذه الأعمال مخصصة للملاحة (التجارية)؛ فإذا كانت للنزهة الفردية أو الاستخدام الشخصي، فلا تعد عملاً تجارياً [10]، [11].

 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، إحنا هنا بندرس حاجة اسمها **** (الأعمال التجارية المنفردة) ****. يعني إيه؟ يعني المشرع بيقولك: "البيعة دي تجارية من ريحتها!"، بمجرد ما تعملها مرة واحدة في حياتك، حتى لو إنت مش تاجر ولا فاتح محل، هيتطبق عليك القانون التجاري.

المشروع حط 3 حاجات تحت البند ده، تعالالي بقى في تريكات الامتحانات اللي بتوقع الدفعة كلها:

****1. الشراء عشان تببيع وتكسب (فيه 3 مطبات 🇸🇩):****

عشان أقول إن بيعتك دي عمل تجاري، لازم 3 شروط يتجمعوا مع بعض زي كارت الكوتشينة:

**** لازم تكون (اشتريت) الأول:**** لو ورثت عربية وبعته؟ ده عمل مدني مش تجاري.

*** مطب الفلاح والمؤلف:** * الفلاح اللي بيبيع قطن أرضه عمله "مدني" لأنه مجابش القطن بفلوس، ده طالع من أرضه! والمؤلف اللي بيبيع كتابه عمله "مدني" لأنه بيبيع أفكاره مشتراهاش من حد. **** لازم تشتري حاجة (بتحرك - منقول):**** لو اشتريت بضاعة، موبايلات، أسهم في البورصة.. ده تجاري.

*** مطب العقارات:** * لو اشتريت (عمارة أو حطة أرض) عشان تبيعها وتكسب فيها مرة واحدة؟ القانون بيقولك ده "عمل مدني" مش تجاري! (العقارات عشان تبقى تجارية لازم تنفتح لها شركة مقاولات زي ما هنعرف بعدين). **** النية (وقت الشراء):**** لازم وإن بتدفع الفلوس تكون نيتك تببيع وتكسب. لو اشتريت موبايل لنفسك وبعد شهرين اتزنت فبعته وكسبت فيه، ده مش عمل تجاري، لأن النية الأصلية كانت الاستعمال الشخصي.

****2. تأسيس الشركات التجارية:****

تخيل مجموعة دكاترة (أشخاص مدنيين) قرروا يأسسوا شركة أدوية. فترة التأسيس دي بياجروا فيها مكاتب ويبشثروا آلات. القانون قالك أي خطوة في "التأسيس" تعتبر عمل تجاري فوراً! ليه؟ عشان نحمي الناس اللي بتعامل معاهم ونديهم ثقة القانون التجاري.

****3. الملاحة البحرية والجوية ✈️🚢: ****

البحر والجو هما أصل التجارة. أي حاجة بتعملها لمرة واحدة (تبنى سفينة، تأجر طائرة، تشحن بضاعة في ميناء) ده عمل تجاري وش.
💡 *مطب النزهة: * لو اشتريت يخت أو طائرة خاصة عشان تتفسح بيهم إنت وعيلتك، ده عمل مدني مش تجاري! العبرة بكلمة ملاحة "تجارية".

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك الخلاصة اللي هتطبع في دماغك ومش هتنساها:

*** **التقسيم العام للأعمال التجارية: ****

1. بطبيعتها (منفردة - على وجه المقولة).
2. بالتبعية (مدني قام به تاجر لخدمة تجارته).
3. مختلطة (تجاري لطرف ومدني للآخر).

*** **شروط الشراء لأجل البيع (الأعمال المنفردة): ****

1. ****سبق الشراء: **** (عكسها/الاستثناء المدني: الزراعة، الإنتاج الفكري، المهن الحرة).
2. ****أن يرد على منقول: **** (عكسها/الاستثناء المدني: شراء العقارات لمرة واحدة).
3. ****قصد البيع وتحقيق الربح: **** (يجب أن تتوافر النية *وقت* الشراء، لاحقاً لا يُعتمد بها).

**** الأعمال المنفردة الأخرى (تحفظ كما هي):****
- تأسيس الشركات التجارية (مهما كانت صفة المؤسس).
- أعمال الملاحة البحرية والجوية (بشرط ألا تكون للنزهة أو الاستخدام الشخصي).

أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1. ماهية الأعمال التجارية على وجه الاحتراف (المشروع):****
* لا يكفي في هذا النوع من الأعمال أن تقع لمرة واحدة لاكتساب الصفة التجارية، بل يشترط القانون أن تتم على وجه (الاحتراف)؛ أي بصورة متكررة ومستمرة يعتمد عليها الشخص كحرفة للارتزاق، وأن تتم من خلال (مشروع) يتضمن تنظيمًا ماديًا وبشريًا (كمقر، وعمال، وأدوات).
* تنقسم هذه الأعمال في القانون التجاري المصري إلى ثلاث مجموعات رئيسية: (الحرف الإنتاجية، حرف التداول، حرف الخدمات).

****2. المجموعة الأولى: الحرف الإنتاجية:****
وهي الحرف التي يترتب على مزاولتها خلق قيم جديدة أو تعديلها، وتشمل:
* ****الصناعة:**** يقصد بها تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة أو كاملة الصنع، أو إضفاء هيئة جديدة على السلعة (كتغليف المواد الغذائية وتعليبها). وتُعد الصناعة عملاً تجارياً سواء اشترى الصانع المواد الأولية بنفسه، أو قام بصناعة وتحويل مواد (مملوكة للغير/للعلماء).

* **** (الاستثناء):**** لا تعتبر الصناعة عملاً تجارياً إذا كانت تابعة لعمل مدني، كالفلاح الذي يصنع منتجات أرضه الزراعية بوسائل بسيطة لتسهيل بيعها، فهذا يتبع الأصل المدني (الزراعة).
* ****مقاولات العقارات:**** لا تقتصر على تشييد العقارات، بل تمتد لتشمل (تعديلها، ترميمها، أو هدمها). ولا يُشترط لاعتبارها مقولة تجارية أن يلتزم المقاول بتقديم

الأدوات والمواد، بل (يكفي أن يقتصر دوره على تقديم الأيدي العاملة فقط) بينما يقدم رب العمل المواد.

* **العمليات الاستخراجية:** تشمل استخراج ثروات الطبيعة كالمناجم، والمحاجر، ومنابع النفط والغاز.

* **مشروعات تربية الحيوان:** كتربية الدواجن والمواشي بقصد بيعها وتحقيق الربح، متى تمت على وجه الاحتراف والمشروع.

****3. المجموعة الثانية: حرف التداول:****

وهي الأنشطة التي تهدف لتسهيل تداول الأموال والخدمات، وتشمل:

* **توريد السلع والخدمات:** هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص (المورد) بتسليم أشياء بصفة (دورية ومنتظمة) خلال فترة زمنية معينة. ويُعد عملاً تجارياً بطبيعته حتى ولو لم يسبقه شراء (كالمزارع الذي يورد ما ينتجه من أرضه بصفة دورية لمصنع).

* **عمليات البنوك والصرافة:** تشمل الحسابات الجارية، الودائع النقدية، وفتح الاعتمادات. والصرافة هي مبادلة نقد وطني بنقد أجنبي، وتعد أعمالاً تجارية محضة.

* **البيع بالمزاد:** بيع السلع للجمهور في مكان مخصص لذلك. * (الاستثناء): * لا تنطبق الصفة التجارية على المزادات القضائية الجبرية، ولا على بيع العقارات بالمزاد.

* **السمسرة والوكالة التجارية:** السمسرة هي التقريب بين طرفين لإبرام صفقة مقابل عمولة (تعد تجارية ولو تمت لمرة واحدة وفقاً لبعض الآراء، والمشرع أدرجها ضمن الاحتراف). والوكالة التجارية هي إبرام العقود باسم ولحساب الموكل.

****4. المجموعة الثالثة: حرف الخدمات:****

وهي الأعمال المرتبطة بتقديم خدمات للجمهور، وتشمل:
* **الملاهي العامة:** كالمسارح، دور السينما، والسيرك، متى كانت تهدف لتحقيق الربح.

* **وكالات الأعمال:** كوكالات السياحة، ومكاتب الترخيم، والتخليص الجمركي، والإعلان، ومكاتب النشر والطباعة.

* **النقل:** يشمل النقل البري، والنقل في المياه الداخلية (الأنهار)، متى تم على وجه المقاول. (أما النقل البحري والجوي فهو تجاري ولو لمرة واحدة كما سبق بيانه).

* **الإيداع:** تعهد المودع لديه بحفظ البضائع في مخازن عامة (كالصوامع) مقابل أجر.

* **مقولة التأمين:** تشمل جميع أنواع التأمين (سواء التأمين بقسط ثابت، أو التأمين التبادلي).

* **استغلال برامج الحاسب الآلي والبث الفضائي:** إعداد البرامج وتسويقها وتوزيعها استغلالاً تجارياً.

* **توزيع مصادر الطاقة:** مثل المياه، الغاز، والكهرباء، بقصد استغلالها تجارياً.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا صاحبي، في الجزء اللي فات اتكلمنا عن البيعة اللي بتتعمل "مرة واحدة" وتبقى تجارية. هنا بقى المشرع بيقولك: "فيه أعمال تانية مستحيل أعتبرها تجارية إلا لو إنت واخدها (أكل عيش) وفاتحلها (مشروع) بيافطة وعمال وتنظيم."

المشرع قسمهم لـ 3 عائلات كبار: عائلة بتنتج (الصناعة والمقاولات)، عائلة بتوزع (التوريد والبنوك والسمسرة)، وعائلة بتقدم خدمات (ملاهي، نقل، تأمين). ركزلي بقى على أهم التريكات اللي الدكاترة بيوقعوا بيها الطلبة:

****1. تريكة الصناعة (الترزي والمصنع):****

إحنا متفقين إن الصناعة عشان تبقى تجارية لازم تكون مشروع. طيب لو إنت عندك مصنع أو مشغل كبير، والزباين هما اللي بيحببوك القماش والخامات وإنت بتصنعها بس، هل عمك ده مدني عشان يشتريتش خامات؟ **لأ يا بطل! ** المشرع التجاري قالك الصناعة في حد ذاتها عمل "تجاري" متى تمت في شكل مشروع، حتى لو الخامات مملوكة للزباين.

(الاستثناء الوحيد اللي بيقلت من الفخ ده: الفلاح اللي بيعمل جينة من لبن البقر بتاعه عشان يبيعها أسهل، ده عمله بيفضل مدني تبع الزراعة).

****2. تريكة مقاولات العقارات (مقاول الأنفار 🧑):****

العقارات طول عمرها شغل "مدني". بس لو فتحت شركة مقاولات (مشروع)، اللعبة بتتغير.

💡 *سؤال خبيث: * لو اتفقت مع شركة مقاولات تبنيلي عمارة، بس أنا اللي هجيب الأسمنت والحديد والرمل، والشركة هتجيب "العمال" بس؟ القانون بيقولك عمل الشركة برضه **تجاري مليون في المية! ** مش شرط المقاول يجيب المواد، مجرد تقديمه لـ "الأيدي العاملة وإدارتها" كفاية جداً.

****3. تريكة التوريد (الفلاح اللي اتعلم التجارة 🧑🍷):****

فاكر في الجزء اللي فات لما قلنا الفلاح اللي بيبيع محصول أرضه عمله "مدني" لأنه مشتراش حاجة؟

هنا بقى الفلاح ده كبير، وراح مضى ** (عقد توريد) ** مع مصنع عصير، إنه هيوردلهم طن برتقال من أرضه "كل شهر لمدة سنة". بمجرد ما البيع بقى فيه (استمرارية ودورية وتعهد)، اتحول من عمل مدني لـ **عمل تجاري! ** ليه؟ لأن

التوريد مقولة بتخلق انتمان وثقة في السوق، فالمشرع اعتبره تجاري حتى لو
مفیش شراء مسبق.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

إليك التجميع السريعة اللي هتثبت العناوين في دماغك كأنها مطبوعة:

* ** شرط الأعمال بطريق المقولة: **

لازم (احتراف + تنظيم مادي وبشري/مشروع). الوقوع لمرة واحدة لا يكفي.

* ** التقسيم الثلاثي للأعمال على وجه المقولة: **

1. ** الإنتاجية: ** (الصناعة - المقاولات - الاستخراج - تربية الحيوان).
2. ** التداول: ** (التوريد - البنوك والصرافة - المزايدات - السمسرة والوكالة).
3. ** الخدمات: ** (الملاهي - وكالات الأعمال - النقل البري والنهري - الإيداع - التأمين - الحاسب الآلي - مصادر الطاقة).

* ** مفاتيح القضايا (التريكات): **

- * ** الصناعة: ** تجارية (حتى لو الخامات من العميل).
- * ** مقاولات العقارات: ** تجارية (حتى لو اقتصر على تقديم العمالة فقط).
- * ** عقد التوريد: ** تجاري (حتى لو لم يسبقه شراء، كتوريد المزارع لمحصوله دورياً).

* ** الزراعة: ** عمل مدني دائماً، (إلا إذا تحولت لعقد توريد مستمر أو تحولت لمشروع صناعي ضخم منفصل عن الزراعة).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1. ماهية الأعمال التجارية بالتبعية والأساس القانوني لها:****
* **التعريف:** هي أعمال تعد مدنية بطبيعتها (كالشراء للاستهلاك أو استئجار عقار)، ولكنها تكتسب الصفة التجارية استثناءً إذا صدرت من "تاجر" وكانت متعلقة بحاجات تجارته.

* **الأساس المنطقي والقانوني:** تستند هذه النظرية إلى مبدأ (الفرع يتبع الأصل). فبما أن مهنة التاجر هي الأصل، فإن كافة الأعمال الفرعية التي تخدم هذه المهنة وتسهيلها يجب أن تأخذ حكمها وتخضع للقانون التجاري، وذلك لتوحيد النظام القانوني الذي يحكم نشاط التاجر بدلاً من تجزئته بين قضاء مدني وتجاري.

****2. شروط تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:****
يشترط لإضفاء الصفة التجارية على عمل مدني بطبيعته توافر شرطين متلازمين:
* **الشرط الأول (أن يكون القائم بالعمل تاجراً):** يجب أن يكتسب الشخص صفة التاجر (سواء كان فرداً أو شركة). ولا يكفي أن يكون العمل تابعاً لعمل تجاري منفرد قام به شخص غير تاجر.

* **الشرط الثاني (أن يكون العمل متعلقاً بتجارة التاجر):** لا يكفي أن يكون الشخص تاجراً لتصبح كل أعماله تجارية، بل يجب أن يكون العمل قد أبرم لخدمة تجارته (كشراء سيارة لنقل البضائع). أما الأعمال التي يبرمها التاجر لشؤونه الخاصة (كشراء أثاث لمنزله) فتظل أعمالاً مدنية.

* **قرينة التبعية التجارية:** لتسهيل الإثبات على الغير، وضع القضاء (قرينة قانونية بسيطة) تقضي بأن: كل عمل يقوم به التاجر يُفترض أنه تم لحاجات تجارته (ويُعد تجارياً)، ما لم يثبت التاجر عكس ذلك (أي يثبت أن العمل كان لأغراضه الشخصية أو العائلية).

****3. تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية:****

تتسع هذه النظرية لتشمل كافة التزامات التاجر، سواء كانت إرادية (عقدية) أو غير إرادية (تقصيرية):

**** أولاً: التصرفات العقدية:**** تشمل جميع العقود التي يبرمها التاجر لخدمة متجره، مثل:

* شراء أو استئجار المهمات والأدوات والسيارات للمحل.

* عقود العمل المبرمة بين التاجر وعماله وموظفيه.

* عقود التأمين على المحل التجاري ضد الحريق.

**** عقد الكفالة:**** الأصل في الكفالة أنها عمل مدني تبرعي، ولكنها تعتبر عملاً

تجارياً بالتبعية إذا كان الكفيل تاجراً وكفل ديناً يتعلق بتجارته، أو إذا تمت الكفالة على ورقة تجارية (كالكفيلة).

**** العقود المتعلقة بالعقارات:**** استقر الفقه والقضاء الحديث على أن العقود

الواردة على العقارات (كشراء تاجر مبنى لجعله مقراً لشركته) تخضع لنظرية التبعية وتكتسب الصفة التجارية.

**** ثانياً: التصرفات غير العقدية (المسؤولية التقصيرية):**** يلتزم التاجر تجارياً بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن نشاطه التجاري، مثل:

* التزامه بتعويض الغير عن الأضرار التي يسببها عماله أثناء العمل (كحادث سيارة نقل البضائع).

* التزامه بالتعويض عن أعمال (المنافسة غير المشروعة) التي يقوم بها ضد

تجار آخرين.

****4. الأعمال التجارية المختلطة (ماهيبتها وآثارها):****

**** التعريف:**** هي الأعمال التي تبرم بين طرفين، وتكون تجارية بالنسبة لطرف

(التاجر)، ومدنية بالنسبة للطرف الآخر (المستهلك المدني). مثل: شراء طالب

(طرف مدني) لكتاب من مكتبة (طرف تجاري).

**** الآثار المترتبة على الأعمال المختلطة:**** لتسوية النزاعات في هذه الأعمال،

يتم تطبيق قواعد مزدوجة تحمي الطرف المدني:

* **من حيث الاختصاص القضائي: ** إذا كان المدعي هو (الطرف المدني)، فله الخيار في رفع الدعوى أمام القضاء المدني أو القضاء التجاري. أما إذا كان المدعي هو (التاجر)، فليس له الخيار، ويُجبر على رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية التي يتبع لها موطن المدعى عليه (الطرف المدني).

* **من حيث الإثبات: ** يُطبق قانون كل طرف عليه؛ فيجوز للطرف المدني إثبات حقه ضد التاجر بـ (كافة طرق الإثبات التجارية كشهادة الشهود). بينما لا يجوز للتاجر إثبات حقه ضد الطرف المدني إلا بـ (قواعد الإثبات المدنية المقيدة، أي بالكتابة إذا زاد المبلغ عن النصاب القانوني).

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا صديقي، النهاردة إحنا بنقفل باب "الأعمال التجارية" بحتتين في منتهى الذكاء من المشرع.

****يعني إيه عمل تجاري بالتبعية؟****

التبعية دي عاملة زي "العدوى". العمل في أصله مدني ومفيهوش أي تجارة، بس عشان اللي عمله **** (تاجر) **** وعمله عشان **** (يخدم شغله) ****، فالعمل ده بيتعدي وياخد اللون التجاري.

* **مثال السوق: ** تاجر أجهزة كهربائية راح معرض سيارات اشترى عربية نص نقل. شراء العربية في الأصل عمل مدني، بس طالما التاجر اشتراها عشان يوصل بيها التلاجات للزباين ➡️ يبقى العمل ده (تجاري بالتبعية).

****قرينة التبعية (مطب ببيجي في القضايا 🚨): ****

القانون قالك إحنا مش هنمشي ورا التاجر في كل بيعة نسأله إنت شاري دي للبيت ولا للمحل! القانون يفترض إن **** أي حاجة بيعملها التاجر هي لخدمة تجارته ****،

لحد ما التاجر يثبت العكس. يعني لو التاجر اشترى تكييف ومسددش تمنه، البائع يرفع قضية تجارية علطول، والتاجر بقى هو اللي يثبت قدام القاضي إن التكييف ده كان لغرفة نومه في البيت مش للمحل عشان يهرب من فخ القانون التجاري.

****المسئولية التقصيرية (حوادث الشغل):****

حتى المصايب اللي بتحصل من غير قصد بتأخذ الصفة التجارية! لو السواق بتاع السوبر ماركت خبط حد بالعربية وهو بيوصل الطلبات، التعويض اللي التاجر هيدفعه بيعتبر (دين تجاري بالتبعية).

****الأعمال المختلطة (خناقة التاجر والمواطن 🇪🇬):****

دي بقى بيعة بيكون فيها طرفين: واحد تاجر فاتح محل، والتاني مواطن عادي (مستهلك). القانون هنا بيوقف في صف ****المواطن الضعيف****، وببيدله مميزات مش عند التاجر:

**** * هنرفع القضية فين؟**** لو إنت كمواطن متضرر من التاجر، إنت "الباشا"، تختار ترفع القضية في المحكمة المدنية أو التجارية براحتك. لكن لو التاجر هو اللي ليه فلوس عندك، القانون يكتفه ويقول: "تروح ترفعها في المحكمة المدنية بتاعة المواطن بس!".

**** * هثبت حقي إزاي؟**** لو إنت بتطالب التاجر، تقدر تثبت حقك بأي حاجة (شهود، إيميلات، فواتير). لكن لو التاجر هو اللي بيطالبك بفلوس، لازم يجيب "ورقة مكتوبة" وممضية منك، وإلا حقه يضيع!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

النقاط دي هي مفاتيح الحل لأي قضية أو سؤال صح وخطأ في الجزء ده:

- * **أساس الأعمال بالتبعية:** (الفرع يتبع الأصل).
- * **شروط الأعمال بالتبعية (شرطين لا غنى عنهم):** **
 1. القائم بالعمل يحمل صفة (تاجر).
 2. العمل مخصص لخدمة (النشاط التجاري).
- * **قرينة التبعية التجارية:** الأصل في أعمال التاجر أنها (تجارية)، وعلى التاجر عبء إثبات العكس (أنها لاحتياجاته الخاصة).
- * **نطاق التبعية:** لا تقتصر على العقود، بل تشمل المسؤولية التقصيرية (التعويضات، أخطاء العمال، المنافسة غير المشروعة).
- * **الأعمال المختلطة (قاعدة حماية الطرف المدني):** **
 - * **الاختصاص القضائي:** الطرف المدني (يختار)، التاجر (مُجبر على القضاء المدني).
 - * **الإثبات:** ضد التاجر (حر بكافة الطرق)، ضد الطرف المدني (مقيد بالكتابة المدنية).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

1. شروط اكتساب صفة التاجر:

عرّف المشرع المصري التاجر في المادة (10) من قانون التجارة بأنه: (كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون). ولاكتساب هذه الصفة، يجب توافر ثلاثة شروط رئيسية:

الشرط الأول: احتراف الأعمال التجارية:

* **الماهية:** يقصد بالاحتراف أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بصورة (متكررة ومستمرة) بحيث يعتمد عليها كلياً أو جزئياً كـ (مصدر للارتزاق).
* **عدم كفاية العمل العارض:** القيام بعمل تجاري لمرة واحدة أو بصورة عارضة لا يكسب صاحبه صفة التاجر، حتى لو خضع هذا العمل المنفرد لأحكام القانون التجاري.
* **النية:** يجب أن تتوافر لدى الشخص (نية) الاستمرار في مزاولة التجارة، فلا يكفي مجرد التكرار المادي دون انصراف النية لاتخاذها حرفة.

الشرط الثاني: الاستقلالية (ممارسة العمل باسمه ولحسابه الخاص):

* لا يكفي احتراف الأعمال التجارية، بل يجب أن يمارسها الشخص (لحسابه الخاص وباسمه)، متحملاً لمخاطرها من ربح وخسارة، ليتمتع بالاستقلال والائتمان التجاري.

* **العمال والمستخدمون ومديرو الشركات:** لا يكتسبون صفة التاجر (رغم احترافهم للعمل التجاري) لأنهم يباشرون العمل لحساب غيرهم (الشركة أو صاحب العمل) ويخضعون لإشرافه ورقابته (تنتفي عنهم الاستقلالية).

* **التاجر الظاهر والتاجر المستتر:** إذا باشر شخص التجارة من وراء ستار (باسم شخص آخر يُسمى التاجر الظاهر/الواجهة)، فإن القانون يُكسب صفة التاجر

لكليهما؛ (التاجر المستتر) لأنه المالك الحقيقي للعمل، و(التاجر الظاهر) حمايةً للغير حسن النية الذي تعامل معه بناءً على هذا الوضع الظاهر.

**** الممنوعون من التجارة (كالقضاة والمحامين):**** حظر القانون على بعض الفئات ممارسة التجارة حفاظاً على كرامة وظائفهم. ولكن، إذا خالفوا الحظر واحترفوا التجارة خلسة، فإنهم (يكتسبون صفة التاجر) وتُطبق عليهم أحكام القانون التجاري (كشهر الإفلاس) حمايةً للغير، وذلك فضلاً عن تعرضهم للجزاء التأديبي الوظيفي.

**** الشرط الثالث: توافر الأهلية التجارية:****

**** أهلية الرشد (القاعدة العامة):**** يكون أهلاً لمزاولة التجارة كل شخص بلغ (21 سنة ميلادية كاملة)، بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية (كالجنون، العته، السفه، الغفلة).

**** أهلية القاصر المأذون له (18 سنة):**** القاصر الذي بلغ (18 سنة) لا يجوز له ممارسة التجارة إلا ب (إذن من المحكمة المختصة). ويكون الإذن إما مطلقاً أو مقيداً بتجارة معينة.

**** (جزاء مخالفة القاصر):**** إذا باشر القاصر التجارة دون إذن المحكمة، لا يكتسب صفة التاجر، وتكون جميع تصرفاته (باطلة بطلاناً نسبياً) لمصلحته فقط، ولا يجوز للغير التمسك بهذا البطلان.

**** القاصر الوارث لتجارة:**** إذا آل متجر بالميراث لقاصر، يجوز للمحكمة أن تأذن ب (استمرار) التجارة إذا كان ذلك في مصلحته، ويُعين نائب (ولي أو وصي) لإدارتها. ولا يكتسب القاصر هنا صفة التاجر، بل توضع أمواله تحت يد النائب.

**** الأهلية التجارية للأجانب في مصر (قاعدة حماية السوق المصري):****

***** يخضع الأجنبي لنفس شرط السن المصري (21 سنة كاملة).

***** إذا كان قانون دولة الأجنبي يعتبره بالغاً في سن (18 سنة)، فلا يجوز له

الاتجار في مصر إلا ب (إذن من المحكمة المصرية).

***** إذا كان قانون دولة الأجنبي يعتبره قاصراً حتى سن (25 سنة)، فإنه يُعتبر

(بالغاً وأهلاً للتجارة) في مصر بمجرد بلوغه (21 سنة).

* ** المرأة الأجنبية المتزوجة: ** يحق لها ممارسة التجارة في مصر بحرية تامة دون الحاجة لـ (إذن زوجها)، حتى لو كان قانون دولتها يشترط الحصول على هذا الإذن. ويُفترض قانوناً في مصر (انفصال الذمة المالية) بين الزوجين الأجبيين ما لم يثبتا العكس لحماية الدائنين.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بيك في نادي التجار! المشرع التجاري معندوش هزار، مش أي حد يبيع ويشترى نقول عليه "تاجر"، لازم 3 شروط يتجمعوا فيك عشان تاخذ اللقب والمصايب اللي بتيجي معاه (زي الإفلاس).

**1. الاحتراف (مش مجرد هواية): **
عشان تبقى تاجر لازم تكون التجارة هي "أكل عيشك"، بتعملها كتير ومستمر فيها وناوي تكمل. لو بعت عربيتك وكسبت فيها مرة، إنت كده مش تاجر، دي ضربة حظ.

**2. الاستقلالية (إنت الباشا بتاع نفسك): **
لازم تكون بتشتغل لحسابك وبتشيل الطين لو خسرت.
💡 *مطب الامتحانات (الموظفين): * مدير فرع البنك، أو مدير مبيعات في شركة استيراد.. دول بيعملوا صفقات بمليارات، هل دول تاجر؟ **لأ طبعاً! ** لأنهم موظفين بياخدوا مرتب، بيعتغلوا لحساب "الشركة"، الشركة هي التاجر مش هما!
💡 *تريكة المحلل (الواجهة): * أنا دكتور جامعة وممنوع أفتح محل تجاري، ففتحت سوبر ماركت باسمك إنت (إنت الواجهة وأنا المستتر). المحكمة لما تفقشنا هتقول إيه؟ هتقول ** (إنتوا الاتنين تاجر!) ** .. أنا تاجر عشان الفلوس فلوسي، وإنت

تاجر عشان الناس اتعاملت معاك وانت اللي في الوش (عشان نحمي الناس اللي ليها فلوس).

💡 *تريكة الممنوعين من التجارة*: لو محامي أو قاضي فتح مشروع تجاري في السر، هل القانون هيقوله "لا إنت مش تاجر عشان إنت ممنوع"؟ بالعكس! القانون هيعاقبه ويقول "إنت تاجر وهشهر إفلاسك لو مدفتش الفلوس اللي عليك"، وفوق كده هيروح يتأدب في وظيفته الأساسية!

****3. الأهلية (السن القانوني للسوق):****

الرشد التجاري في مصر ****21 سنة****. لو عندك 20 سنة وفتحت محل من دماغك، إنت مش تاجر، وتصرفاتك كلها (باطلة بطلان نسبي لمصلحتك)، يعني لو خسرت تقدر تقول للقاضي "أنا عيل صغير رجولي فلوسي!".

💡 *الحل إيه لو عندك 18 سنة وعايز تتاجر؟* تروح المحكمة تاخذ "إذن"، وساعتها القاضي يخليك تتاجر في حدود الإذن ده.

💡 *مطب الأجانب (مصر بتمشي كلمتها)*: لو واحد إيطالي عنده 19 سنة (وبلدها بتعتبره بالغ)، ونزل مصر يفتح شركة.. مصر هتقوله: "عندنا إنت لسه قاصر! لازم تاخذ إذن محكمة مصرية". طيب لو إسباني عنده 21 سنة (وبلده بتعتبره قاصر لحد 25)؟ مصر هتقوله: "إنت عندنا راجل يعتمد عليه وتقدر تتاجر من غير إذن حد!".

💡 *تريكة مرات الخوافة*: لو واحدة أجنبية متجوزة نزلت تتاجر في مصر، وبلدها بتقول لازم إمضاء جوزها.. القانون المصري هيقولها "إحنا هنا بندي الست حريتها، تاجر من غير إذن جوزك والذمة المالية بينكم منفصلة عشان محدش يضحك على الدائنين في مصر".

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

النقاط دي هي الهيكل العظمي لأسئلة الصح والخطأ والقضايا في الامتحان:

* ** شروط التاجر الثلاثة: ** (الاحتراف + الاستقلالية + الأهلية التجارية).
* ** حالة العمال والمديرين: ** (لا يكتسبون صفة التاجر) ← لانعدام شرط الاستقلالية.

* ** التاجر الظاهر والتاجر المستتر: ** (كلاهما يكتسب صفة التاجر) ← لحماية الأوضاع الظاهرة.

* ** الممنوعون من التجارة (محامي/قاضي): ** (يكتسبون صفة التاجر إذا خالفوا الحظر) ← لحماية الغير حسن النية، مع خضوعهم للجزاء التأديبي.
* ** سن الأهلية التجارية: ** (21 سنة كاملة) ← للمصري والأجنبي على حد سواء.

* ** القاصر (من 18 إلى 21 سنة): ** (لا يتاجر إلا بإذن محكمة) ← بدون تكون تصرفاته باطلة بطلاناً نسبياً (لمصلحته فقط).

* ** الأجنبي في مصر: ** (يخضع لقانون السن المصري "21 سنة" حماية للائتمان الداخلي) ← والمرأة الأجنبية لا تحتاج لإذن زوجها لممارسة التجارة بمصر.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1. الالتزامات المهنية لطائفة التجار:****
بمجرد اكتساب الشخص صفة التاجر، يفرض عليه القانون مجموعة من الالتزامات المهنية لحماية الائتمان التجاري وتنظيم السوق، وأهم هذه الالتزامات: مسك الدفاتر التجارية، والقيّد في السجل التجاري.

****2. الالتزام الأول: مسك الدفاتر التجارية:****
* **نطاق الالتزام (رأس المال):** نصت المادة (21) من قانون التجارة على أنه يُلزم بمسك الدفاتر التجارية كل تاجر يتجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة (عشرين ألف جنيه). ويُعفى من هذا الالتزام صغار التجار الذين لا يقل رأس مالهم عن هذا الحد.

* **أنواع الدفاتر التجارية الإلزامية:**
1. ****دفتر اليومية الأصلي:**** تُقيد فيه جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر يومياً وبالتفصيل (بيع، شراء، قبض، دفع)، كما تُقيد فيه مسحوباته الشخصية (مصرفاته على نفسه وأسرته) إجمالاً كل شهر.

2. ****دفتر الجرد:**** تُقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في نهاية سنته المالية، أو يُكتفى ببيان إجمالي عنها إذا كانت مقيدة في دفاتر مساعدة. وتُنسخ فيه الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

* **القواعد المنظمة للدفاتر (ضمان الانتظام):**
* يجب أن تكون خالية من أي فراغ، أو شطب، أو محو، أو كتابة في الهوامش.
* يجب ترقيم صفحات دفتر اليومية والجرد، وتقديمها لمكتب السجل التجاري قبل استعمالها (للتوقيع على كل صفحة وختمها بختم السجل).
* يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر والمراسلات لمدة (خمس سنوات) تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
* **الجزاء على مخالفة مسك الدفاتر:**

**** جزاء مدني: **** لا تُعتبر الدفاتر غير المنتظمة حجة للتاجر في الإثبات، وقد يُحرم التاجر من ميزة (الصلح الواقي من الإفلاس) لأنها تُمنح للتاجر حسن النية المنتظم في دفاتره، فضلاً عن تعرضه للتقدير الجزافي للضرائب.

**** جزاء جنائي: **** غرامة مالية تتراوح بين (100 إلى 1000 جنيه). وتتغلط العقوبة في حالة "الإفلاس"؛ فإذا أخفى التاجر دفاتره أو أُلّفها يُعاقب بجريمة (الإفلاس بالتدليس)، وإذا كانت دفاتره غير منتظمة أو لم يمسخها أصلاً يُعاقب بجريمة (الإفلاس بالتقصير).

**** 3. حجية الدفاتر التجارية في الإثبات: ****

**** حجية الدفاتر (على) التاجر (ضده): **** الدفاتر التجارية حجة على صاحبها (التاجر) سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة. ولكن لا يجوز لخصمه (سواء كان تاجراً أو مدنياً) أن يجزئ البيانات الواردة بها؛ فإما أن يأخذ بها كاملة أو يتركها (قاعدة عدم التجزئة).

**** حجية الدفاتر (لصالح) التاجر: **** لا يجوز للتاجر أن يصطنع دليلاً لنفسه، ولكن استثناءً، تكون دفاتره حجة (لصالحه) ضد خصمه بشرطين:

1. أن يكون النزاع بين (تاجرين).
2. أن يكون النزاع متعلقاً بـ (أعمال تجارية).

(وفي هذه الحالة يترك للقاضي السلطة التقديرية لترجيح دفاتر أحد التاجرين إذا كانت دفاترهما منتظمة ومتعارضة).

**** 4. الالتزام الثاني: القيد في السجل التجاري: ****

**** ماهية السجل ووظائفه: **** هو دفتر عام تُقيد فيه بيانات التجار لمساعدة الدولة والغير. وله 4 وظائف: (إعلامية) لإعلام الغير بمركز التاجر المالي، (إحصائية) لحصر التجار، (اقتصادية) لتوجيه الاستثمار، و(قانونية) كشهر الشركات لاكتساب الشخصية المعنوية.

**** الملتمزمون بالقيد: ****

1. الأفراد الراغبون في ممارسة التجارة.
2. شركات الأشخاص وشركات الأموال.
3. الأشخاص الاعتبارية العامة التي تبشر نشاطاً تجارياً.
4. الجمعيات التعاونية التي تمارس نشاطاً تجارياً.
5. فروع الشركات الأجنبية في مصر.

**** شروط القيد للأفراد: ****

1. أن يكون له محل تجاري في مصر يباشر فيه تجارته.
2. أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية.

**** تجديد ومحو القيد: ****

**** التجديد: **** يجب تجديد القيد كل (خمس سنوات) من تاريخ القيد، ويُمحى القيد إذا لم يقدم طلب التجديد خلال 90 يوماً من إنذاره.

**** المحو: **** يُمحى القيد في حالات: ترك التجارة، وفاة التاجر، انتهاء تصفية الشركة، أو صدور حكم بشطب القيد.

**** الجزاءات على مخالفات السجل التجاري: ****

* يترتب على عدم القيد (غرامات مالية).

* يُعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كل من يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة للقيد بالسجل، أو يذكر على لافتة محله رقماً وهمياً للسجل التجاري.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، القانون التجاري بيديك مميزات بس في المقابل بيمسكك من حنتين مهمين جداً، وهما الدفاتر والسجل التجاري، تعال نفصصهم:

1. الدفاتر التجارية (كراسة حساباتك):

أي تاجر في السوق بيلعب برأس مال معدي ** (20 ألف جنيهه) ** لازم يمسك دفاتر. لو رأس مالك 19 ألف، القانون بيسيبك في حالك لأنك من (صغار التجار).
* **إيه أهم دفاتر؟ ** دفتر "اليومية الأصلي" (بتسجل فيه اللي داخل واللي طالع كل يوم، وحتى مصاريف بيتك وعيالك بتكتبها إجمالي كل شهر عشان نعرف إنت بتبذر ولا لا). ودفتر "الجرد" (بنجرد فيه البضاعة آخر السنة).
* **مطب الامتحانات (الإفلاس) 🚨: ** لو التاجر فلّس والمحكمة طلبت دفاتره، لو لقتها متقطعة أو فيها شطب أو التاجر مخبئها.. القاضي بيحولها لجناية اسمها (الإفلاس بالتدليس/النصب)، ولو مجرد إنه كان مهمل ومش منتظم بتبقى (إفلاس بالتقصير). يعني دفاترك المنتظمة هي اللي بتتنقذك وتثبت إنك فلست بسبب ظروف السوق مش بسبب تلاعبك!

2. حجية الدفاتر (قاعدة خدها كلها أو سيبها كلها):

ينفع أثبت حقي من دفاتر خصمي؟ أيوة.. بس القانون بيقولك ** (عدم التجزئة) **. يعني لو دفاتر التاجر مكتوب فيها: "أنا استلمت من أحمد مليون جنيه، بس رديتهمله ثاني يوم".. ماينفعش أحمد ياخذ النص الأولاني ويقول قدام القاضي "أهو معترف إنه استلم الفلوس!" ويطنش النص الثاني. يا تقبل البيانات كلها، يا ترفضها كلها.

3. السجل التجاري (بطاقة التاجر):

ده عامل زي الـ CV بتاعك في السوق. بيعرف الدولة إنت مين (عشان الإحصائيات)، وبيعرف الزباين إنت رأس مالك كام عشان يثقوا فيك (وظيفة إعلامية).

**** التريكات 🇩🇪 **: السجل ده مش أبدي! لازم يتجدد كل ** (5 سنين) **. ولو كدبت وانت بتسجل بياناتك عشان تبان تاجر كبير، دي فيها حبس وغرامة لأنك بتدمر الائتمان التجاري!**

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

النقاط دي هي زتونة الامتحانات وأسئلة الصح والخطأ:

- * رأس المال الملزم بمسك الدفاتر: ** أكثر من (20,000 جنيه).**
- * الدفاتر الإلزامية الأساسية: ** (دفتر اليومية الأصلي) + (دفتر الجرد).**
- * مدة الاحتفاظ بالدفاتر: ** (5 سنوات) تبدأ من تاريخ قفل الدفتر.**
- * جزاء التلاعب في الدفاتر عند الإفلاس: ****
- * الإخفاء والإتلاف ➡ إفلاس بالتدليس.**
- * عدم الانتظام والإهمال ➡ إفلاس بالتقصير.**
- * قاعدة الإثبات بالدفاتر: ** حجة (على) التاجر دائماً، وتخضع لقاعدة (عدم تجزئة الإقرار). وتكون حجة (لصالحه) ضد تاجر آخر فقط في المعاملات التجارية.**
- * مدة تجديد السجل التجاري: ** كل (5 سنوات).**

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

1. تعريف عقد الشركة وطبيعتها:

* **التعريف القانوني:** عرّف المشرع المصري عقد الشركة في المادة (505) من القانون المدني بأنه: (عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة) [1].

* يخضع عقد الشركة كغيره من العقود للأركان العامة، ولكونه عقداً ذا طبيعة خاصة، فقد تطلب المشرع أركاناً موضوعية خاصة، وأركاناً شكلية لانعقاده [1].

2. الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:

وهي الأركان اللازمة لصحة أي عقد بوجه عام، وتشمل [1]:

* **الرضا:** يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء جميعاً على شروط العقد (رأس المال، الإدارة، غرض الشركة). ويجب أن يكون الرضا صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).

* **الأهلية:** نظراً لأن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع والضرر، فإنه يتطلب (أهلية التصرف)، أي بلوغ الشريك (21 سنة ميلادية) ليكون كامل الأهلية. وإذا كان الشريك قاصراً (مميزاً) دون إذن المحكمة، كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته (بطلان نسبي).

* **المحل:** هو (النشاط الاستثماري) أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله. ويشترط فيه أن يكون ممكناً، وقابلاً للتعيين، والأهم أن يكون (مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب) كالأفعال التي تكون لتهديب المخدرات.

* **السبب:** هو الباعث الدافع للتعاقد، ويتمثل دائماً في عقود الشركات في (الرغبة في تحقيق الربح).

****3. الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:****

وهي الأركان التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود، ولا تقوم الشركة إلا بها، وتشمل [3-1]:

****تعدد الشركاء:**** تقتضي الفكرة التعاقدية للشركة أن يتعدد الشركاء (شخصان أو أكثر). * (واستثنى المشرع حديثاً "شركة الشخص الواحد" من هذا الركن) * [1], [4].

****تقديم الحصص:**** يلتزم كل شريك بتقديم حصة لتكوين رأس مال الشركة، وتتنوع الحصص إلى [2]:

1. ****حصة نقدية:**** دفع مبلغ من النقود.
 2. ****حصة عينية:**** تقديم عقار، سيارة، براءة اختراع، أو بضائع. (وقد تقدم على سبيل التملك للشركة، أو على سبيل الانتفاع فقط).
 3. ****حصة بعمل:**** تقديم خبرة فنية أو إدارية للشركة.
- ** (الاستثناء والحظر القانوني):** * لا يجوز مطلقاً أن تقتصر حصة الشريك على (ما له من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية)، لأنها لا تمثل قيمة مالية يمكن للدائنين الحجز عليها ضماناً لديونهم [1].
- **نية المشاركة:**** وهي رغبة الشركاء في التعاون الإيجابي المستمر، على قدم المساواة، للعمل على تحقيق غرض الشركة المشترك (وهذا ما يميز الشركة عن عقد العمل أو القرض) [3].
- **اقتسام الأرباح والخسائر (حظر شرط الأسد):** ** الغاية من الشركة هي مشاركة الجميع في الربح والخسارة. ولا يشترط التساوي في الأنصبة، ولكن ** (يبطل عقد الشركة) ** إذا تضمن ما يُعرف بـ (شرط الأسد)، وهو الشرط الذي ينص على [3], [5]:

1. إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر نهائياً.
2. حرمان أحد الشركاء من الأرباح نهائياً.
3. حصول أحد الشركاء على كل الأرباح بمفرده.

****4. الأركان الشكلية لعقد الشركة:****

نظراً لخطورة الشركات التجارية وتعاملها مع الغير، اشترط القانون ركنين شكليين [3]:

- * **أولاً: الكتابة:** تعتبر كتابة عقد الشركة التجارية (ركناً لازماً لانعقاد العقد)، وليس مجرد وسيلة لإثباته. فإذا لم يُكتب العقد، كان **باطلاً بطلاناً مطلقاً**.*
- * (الاستثناء الوحيد هو "شركة المحاصة" لكونها شركة مستترة)*.
- * **ثانياً: الشهر (القيد في السجل):** يجب اتخاذ إجراءات الشهر (كالقيد في السجل التجاري والنشر). وعدم الشهر يجعل الشركة باطلة بالنسبة للغير، ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان للتهرب من التزاماتهم.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالوحش! إحنا كده دخلنا في لعب الكبار. القانون بيقولك: الشركة دي مش مجرد يافطة ومكتب، الشركة دي في الأساس **عقد**.** وعشان العقد ده يكون متين وميخرش الماية، لازم يتبني على 3 أعمدة (أركان)، لو عمود وقع، الشركة كلها تقع!

****1. الأركان العامة (بتاعة أي عقد):****

- * لازم تبقوا موافقين ومحدث ضاحك عليكم (الرضا).
- * لازم يكون سنكم 21 سنة عشان دي فلوس ومخاطرة (الأهلية).
- * والأهم بقى (المحل المشروع)، يعني إحنا فاتحين الشركة دي ليه؟ عشان نتاجر في الموبايلات؟ تمام مشروع. فاتحينها عشان نتاجر في السلاح المتهرب؟  الشركة باطلة والبوليس هيشطبكم!

****2. الأركان الخاصة (ودي الفاكهة بتاعة القضايا 🇸🇩):****

**** *تعدد الشركاء:** لازم تكونوا 2 على الأقل.**

**** *تدفع عشان تشارك (تقديم الحصص):** بص يا سيدي، إنت ممكن تدخل شريك بفلوس كاش (حصة نقدية)، أو تجيب عربيتك ومقرك (حصة عينية)، أو تدخل بمجهودك وإدارتك (حصة بعمل).**

💡 *مطب الامتحانات الملياري:* ينفع أقولك أنا هدخل معاكم شريك بـ "اسمي وسمعتي ومنصبي" من غير ما أدفع حاجة؟ ****لأ طبعاً!**** النفوذ والسمعة مش حصة، لأن لو الشركة فلست، الدائنين هيجزوا على سمعتك إزاي؟ **** *اقتسام الربح والخسارة (شرط الأسد 🦁):****

تخيل إحنا 3 شركاء، جيت أنا قلتلكم: "بصوا بقي، أنا هاخذ 50% من المكسب، بس ماليش دعوة بأي خسارة تحصل للشركة!".. القانون بيسمي ده **** (شرط الأسد)****. الأسد بياكل كل حاجة ومبيخسرش.

💡 *النتيجة إيه؟* الشرط ده بيبوظ العقد كله ويخلي الشركة (باطلة)! لازم كلنا نكسب ونخسر (حتى لو بنسب مختلفة، بس مفيش حرمان كامل ولا إعفاء كامل).

****3. الأركان الشكلية (الورق ورقنا 📄):****

في التجارة مفيش حاجة اسمها "إحنا رجالة وكلمتنا سيف". عقد الشركة التجارية لازم ****يتكتب**** عند محامي ويتوثق، ول لازم ****يتشهر**** ويتسجل في السجل التجاري عشان الناس في السوق تعرف إنتوا مين.

💡 *تريكة:* لو العقد متكتبش؟ الشركة باطلة كأنها لم تكن! (ما عدا شركة واحدة خبيثة اسمها "المحاصة" هندرسها بعدين، دي بتتعمل في السر فمش محتاجة كتابة).

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

احفظ التجميعية دي عشان تبرمج دماغك وتفتكر كل ركن في ثانية:

* **تعريف الشركة:** عقد + مساهمة في مشروع + تقديم حصة + اقتسام ربح وخسارة.

* **الأركان الموضوعية العامة (4):**

(الرضا - الأهلية - المحل المشروع - السبب).

* **الأركان الموضوعية الخاصة (4):**

(تعدد الشركاء - تقديم الحصص - نية المشاركة - اقتسام الأرباح والخسائر).

* **الأركان الشكلية (2):**

(الكتابة ركن انعقاد - الشهر والقيود).

* **مفاتيح القضايا (التريكات) 🚩:**

* **حصة النفوذ/السمعة:** (باطلة ولا تصلح حصة في رأس المال).

* **شرط الأسد:** (إعفاء شريك من الخسارة أو حرمانه من الربح ➡ يؤدي

لبطلان العقد بالكامل).

* **تخلف الكتابة:** (يؤدي لبطلان الشركة بطلاناً مطلقاً).

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1.** الجزاء المترتب على تخلف أحد أركان عقد الشركة (أنواع البطلان):
إذا تخلف ركن من الأركان العامة أو الخاصة أو الشكلية لعقد الشركة، فإن العقد يكون باطلاً، وينقسم البطلان إلى ثلاثة أنواع:
**** أولاً: البطلان المطلق:**

***** يقع إذا انعدم رضا أحد الشركاء، أو انعدمت أهليته تماماً وقت التعاقد (كالمجنون)، أو إذا كان محل الشركة غير مشروع (كالإتجار في المخدرات)، أو لتخلف ركن "تعدد الشركاء"، أو لاشتمال العقد على (شرط الأسد).
**** أحكامه:** يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا تلحقه الإجازة (لا يمكن تصحيحه).
**** ثانياً: البطلان النسبي:**

***** يقع إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الإرادة (غلط، تدليس، إكراه)، أو إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية (كالقاصر المميز الذي لم يحصل على إذن).
**** أحكامه:** يقتصر حق التمسك به على من شرع البطلان لمصلحته (من عيبت إرادته أو ناقص الأهلية). فإذا أجاز هذا الشخص العقد بعد زوال العيب أو بلوغ الرشد، أصبح العقد صحيحاً وتزول عنه صفة البطلان.
**** ثالثاً: البطلان الخاص (لتخلف الأركان الشكلية):**

***** يقع هذا البطلان لعدم كتابة عقد الشركة، أو لعدم اتخاذ إجراءات الشهر (القيد في السجل التجاري).

**** أحكامه:** يجوز للشركاء التمسك به في مواجهة بعضهم البعض للتحلل من التزاماتهم، كما يجوز للغير (الدائنين) التمسك به. ولكن لا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير (حماية للغير حسن النية).

****2. نظرية الشركة الفعلية (الاستثناء لحماية الأوضاع الظاهرة):****
**** * الماهية:** الأصل أن الحكم بالبطلان يُعدم العقد بأثر رجعي (كأن لم يكن). ولكن في مجال الشركات، هذا الأثر الرجعي يهدر حقوق الغير (كالعمال والموردين). لذا ابتكر الفقه والقضاء (نظرية الشركة الفعلية)، والتي تقضي بالاعتراف بوجود الشركة كـ (شخص معنوي) في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها.**

**** * شروط تطبيقها:****

1. أن تكون الشركة قد باشرت أعمالها بالفعل وظهرت للغير.
2. ألا يكون سبب البطلان هو (عدم مشروعية المحل أو السبب)، فإذا كانت الشركة لتجارة المخدرات، فلا وجود للشركة الفعلية وينعدم العقد بأثر رجعي تماماً.
**** * آثار الشركة الفعلية:** تُعتبر الشركة صحيحة في الماضي، وتظل محتفظة بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتوزع أرباحها وخسائرهما وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد الباطل.**

- **3. الشخصية المعنوية للشركة (ميلاد الشركة ووفاتها):****
**** * القاعدة العامة والاستثناء:** يعترف المشرع بالشخصية المعنوية (الاعتبارية) لجميع الشركات بمجرد تكوينها، فتصبح كياناً مستقلاً عن شخصية الشركاء، لها ذمة مالية واسم وجنسية. **** (الاستثناء الوحيد):** شركة المحاصة، فهي لا تكتسب الشخصية الاعتبارية لأنها شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير.****
- ** * بداية الشخصية المعنوية:** تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية بمجرد استيفاء إجراءات التأسيس. أما في (شركات الأموال)، فلا تكتسبها إلا بعد مضي (خمس عشرة يوماً) من تاريخ قيدها في السجل التجاري.**
- ** * بقاء الشخصية المعنوية بعد الانقضاء (فترة التصفية):** تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة نشاطها، بل وتمتد هذه الشخصية حتى بعد انقضاءها وحلها، وذلك **** (بالقدر اللازم لأعمال التصفية)**؛** ليتمكن المصفي من بيع أصولها وسداد ديونها والمطالبة بحقوقها باسم الشركة وليس باسم الشركاء.**

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا سيدي، العقد بتاع الشركة لو اتعمل غلط، الشركة دي بتتبطل (بتبوظ)، بس القانون قسم "البوظان" ده لـ 3 درجات حسب حجم المصيبة:

1. مصايب البطلان (التريكات) 🚩: **

* **البطلان المطلق (المصيبة الكبيرة):** أسسنا شركة لتهريب الآثار، أو حطينا في العقد "شرط الأسد" (واحد ياخذ المكسب وميخسرش). هنا العقد باطل 100%، وأي حد في الشارع يقدر يرفع قضية يبطله والقاضي بيفسخها من نفسه.

* **البطلان النسبي (المصيبة الشخصية):** واحد ضحك عليك ودخلك معاه شريك (تدليس)، أو إنت كان عندك 19 سنة ومأخذتش إذن محكمة. هنا البطلان "بتاعك إنت بس"، إنت الوحيد اللي تقدر ترفع قضية تبطل الشركة، ولو سكت أو كبرت وبقيت 21 سنة وموافق، العقد بيكمل عادي.

* **البطلان الشكلي (نسبنا الورق):** كل حاجة تمام بس مروحناش المحامي نكتب العقد، أو مسجلناش في السجل التجاري. هنا الشركة باطلة. (مطب امتحانات: ينفع إنت كشريك تقول للبنك اللي سلفكم فلوس "والله العقد بتاعنا باطل فمش هندفع"؟ لأ طبعاً، القانون بيقولك متتحججش بغلطتك قدام الناس اللي اتعاملت معاك بحسن نية!).

2. نظرية الشركة الفعلية (آلة الزمن 🕒):

تخيل القاضي حكم ببطلان الشركة النهاردة.. طب والعمال اللي اشتغلوا بقالهم سنة؟ والضرائب؟ المورددين؟ لو اعتبرنا الشركة متخلقتش حقوقهم هتضيع!

عشان كده القانون اخترع ** (الشركة الفعلية) **، قالك: "الشركة باطلة من النهاردة للمستقبل، لكن في (الماضي) أنا هعتبرها كانت موجودة وبني آدم طبيعي عشان أحمي الناس الغلابة اللي اتعاملوا معاها".

💡 ****الخازوق هنا:**** لو الشركة بتاعت مخدرات، مفيش حاجة اسمها حماية ومفيش شركة فعلية! القانون مبيحميش الحرامية.

****3. الشخصية المعنوية (البطاقة الشخصية للشركة):**** (👤)
مجرد ما نأسس الشركة، القانون بيعتبرها "بني آدم جديد اتولد"، ليه اسم، وليه ذمة مالية منفصلة عن جيب الشركاء.
💡 ****مطب ملياري:**** هل كل الشركات بتاخذ الشخصية دي؟ ****لأ!**** (شركة المحاصة) دي شركة مستترة وشبح، بتتعمل في السر بين التجار، فمبتاخدش شخصية معنوية أبداً.
💡 ****مطب العناية المركزة (التصفية):**** لما الشركة بتخسر ونقرر نقفلها، هل بنموت فوراً؟ لأ، القانون بيدخلها العناية المركزة (فترة التصفية)، بتفضل عايشة قانوناً عشان نصفي حساباتها، نلم الفلوس اللي برة، وندفع الديون اللي علينا، وبعدين تطلع روحها رسمياً.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

الكلمات المفتاحية دي هتخليك تحل أي قضية أو سؤال صح وخطأ في ثواني:

* ****أنواع البطلان:****
* ****مطلق:**** (محل غير مشروع، انعدام أهلية/رضا، شرط الأسد) ← يتمسك به أي شخص، لا يصحح.
* ****نسبي:**** (نقص أهلية، عيوب إرادة) ← يتمسك به المضرور فقط، يمكن تصحيحه بالإجازة.
* ****شكلي:**** (انعدام الكتابة، عدم الشهر) ← لا يُحتج به في مواجهة الغير.

**** نظرية الشركة الفعلية: ****

* هي الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة في الماضي حمايةً للغير.
* **موانع تطبيقها: ** تُستبعد تماماً إذا كان سبب البطلان هو (عدم مشروعية المحل أو السبب).

**** الشخصية المعنوية: ****

* **القاعدة: ** تثبت لجميع الشركات.
* **الاستثناء: ** لا تثبت لـ (شركة المحاصة) لأنها مستترة.
* **النهاية (مهم جداً): ** لا تنتهي الشخصية المعنوية بالانقضاء، بل (تمتد بالقدر اللازم للتصفية).

 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

**** 1. ماهية شركة التضامن وخصائصها: ****
* **التعريف: ** هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، وتُعرف بأنها: شركة تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار على وجه التضامن بينهم. وتقوم هذه الشركة أساساً على "الاعتبار الشخصي" والثقة المتبادلة.
* **خصائص شركة التضامن (4 خصائص جوهرية): **
تتميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات بأربع خصائص تترتب عليها آثار قانونية بالغة الأهمية:

****الخاصية الأولى: المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء:****

* يُسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة وتعهداتها مسؤولية (شخصية ومطلقة) في جميع أمواله الخاصة، ولا تقتصر مسؤوليته على حصته في رأس المال.

* كما يُسأل مسؤولية (تضامنية)؛ أي يجوز لدائني الشركة مطالبة أي شريك بكامل الدين. ولكن لا يجوز للدائن التنفيذ على أموال الشريك الخاصة إلا بعد إعدار الشركة ومطالبتها بالوفاء وتوجيه إنذار رسمي لها.

****الخاصية الثانية: اكتساب الشريك صفة التاجر:****

* يكتسب جميع الشركاء في شركة التضامن صفة "التاجر" بمجرد تكوين الشركة وانضمامهم إليها، حتى لو لم يباشروا أعمال الإدارة بأنفسهم.

* يترتب على ذلك خضوع الشريك لالتزامات التجار. والأخطر من ذلك: (أن إفلاس شركة التضامن يؤدي حتماً وبقوة القانون إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها).

****الخاصية الثالثة: عنوان الشركة (اسمها):****

* يتكون عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامنين فقط (مثال: شركة فلان وشركاه).

* ** إدراج اسم شخص أجنبي (غير شريك): ** لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عنها. فإذا تم إدراج اسم شخص غير شريك (بعلمه ورضاه)، فإنه يُسأل شخصياً وبالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير حسن النية؛ حمايةً للائتمان الظاهر الذي اعتقد فيه الغير. أما إذا أدرج اسمه دون علمه، فلا يُسأل، وله المطالبة بالتعويض وتعديل الاسم.

****الخاصية الرابعة: عدم ضياع الاعتبار الشخصي (عدم تداول الحصص):****

* نظراً لأن الشركة تقوم على الاعتبار الشخصي، فإن الأصل هو (عدم جواز تنازل الشريك عن حصته للغير) سواء بالبيع أو الهبة.

* لا يجوز إدخال شريك جديد إلا بـ (موافقة إجماعية) من جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على جواز ذلك بأغلبية معينة.

* تنقضي الشركة بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، أو إعساره (ما لم يوجد اتفاق مسبق في العقد على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفي).

****2. إدارة شركة التضامن (تعيين المدير وعزله):****

* **تعيين المدير:** يتم تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة، وقد يكون المدير شريكاً أو أجنبياً (من الغير)، وقد يُعين في عقد تأسيس الشركة (مدير اتفاقي) أو في عقد مستقل لاحق.

* **سلطات المدير:** إذا تم تحديد سلطات المدير في العقد، التزم بها. وإذا لم تُحدد، فله القيام بكافة أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة. وتلتزم الشركة بتصرفاته طالما تعامل باسمها وفي حدود سلطته.

* **عزل المدير (قواعد صارمة):**

1. **المدير الشريك الاتفاقي (المُعين في عقد التأسيس):** يُعتبر تعيينه جزءاً من العقد، لذا لا يجوز عزله إلا بـ (إجماع الشركاء) وتعديل عقد الشركة، أو اللجوء للقضاء لطلب عزله إذا وجدت أسباب قوية (كخيانة الأمانة)، وعزله قد يؤدي لحل الشركة.

2. **المدير غير الاتفاقي (المُعين في عقد مستقل) أو (المدير غير الشريك):** يجوز عزله بسهولة وفقاً للقواعد العامة بقرار من أغلبية الشركاء، ولا يترتب على عزله حل الشركة.

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا باشا ركز معايا، إحنا هنا بنتكلم عن "شركة الصحاب والأخوات". شركة التضامن دي بتتعمل بين ناس واثقين في بعض ثقة عمياء، والقانون حطها 4 قواعد زي السيف على رقبة أي شريك:

****1. مسؤولية بتخرب البيوت (مطلقة وتضامنية):****
لو دخلت شريك متضامن بـ 100 ألف جنيه، والشركة خسرت وبقي عليها ديون بـ 2 مليون جنيه.. الدائنين مش هياخدوا الـ 100 ألف ويسكتوا، دول هيروحوا يحجزوا على **** (شقتك وعربيتك ورصيدك الشخصي في البنك) ****! وتضامنية يعني البنك يقدر يمسكك إنت لوحدهك تدفع المليونين كلهم، وبعدين تبقى تروح تصفي إنت مع صحابك براحتك. (بس الدائن لازم يخبط على باب الشركة الأول ينذرها).

****2. إنت تاجر غصب عنك وإفلاسك مربوط بيهم:****
بمجرد ما تمضي العقد، إنت أخذت لقب "تاجر". والخازوق الأكبر 🚧: لو الشركة أعلنت إفلاسها، كل الشركاء المتضامنين بيخلصوا شخصياً وتتخرب سمعتهم التجارية في السوق فوراً.

****3. اليافطة والاسم (مطب الامتحانات الملياري 🚧):****
اسم الشركة لازم يكون من أسامي الشركاء (زي: شركة محمود وسالم للتجارة).
💡 *سؤال دكتور خبيث: لو أنا مش شريك معاكم، بس أنا راجل تقيل في السوق، فخليتكم تحطوا اسمي على يافطة شركتكم عشان أديكم "برستيج" قدام البنوك وأنا عارف وموافق.. هل أتحاسب؟
****القانون ما بيرحمش! **** هيقولي طالما حطيت اسمك وإنت عارف، يبقى إنت ****مسئول من مالك الخاص وبالتضامن**** عن ديون الشركة دي قدام الناس اللي انخدعت في اسمك!

****4. الحصص مبتباعش للغريب:****

تخيل إحنا 3 صحاب، ينفع أصحى الصبح أبيع حصتي لواحد بلطجي وأدخله يقعد معاكم في الشركة؟ ****لأ طبعاً!**** الشركة دي قائمة على الأشخاص، حصتك مبتباعش إلا لو كل الشركاء وافقوا بالإجماع. ولو واحد فينا (مات أو اتجنن أو فلس)، الشركة كلها بتتحل وتموت!

****5. تريقة عزل المدير 🚨:****

لو عينا واحد من الشركاء (مدير) ومضينا على ده في (عقد تأسيس الشركة الأساسي).. ده بيبقى زي المسمار في الحيطه! ماينفعش الشركاء يتجمعوا ويعزلوه بالأغلبية، لازم (إجماع) وهو يوافق معاهم، أو يروحوا يرفعوا قضية في المحكمة يثبتوا إنه حرامي عشان القاضي يعزله. أما لو جاييين مدير موظف من بره، يمشوه في أي وقت عادي.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

احفظ التجميعه دي عشان تبرمج دماغك قبل ما تدخل اللجنة:

*** **خصائص شركة التضامن (4 مفاتيح):****

1. المسؤولية المطلقة والتضامنية (في المال الخاص).
2. اكتساب صفة التاجر (إفلاس الشركة = إفلاس الشركاء).
3. عنوان الشركة يتكون من أسماء الشركاء (إدراج اسم أجنبي بعلمه = يُسأل بالتضامن).
4. عدم قابلية الحصص للتداول (لا تباع إلا بالإجماع).

**** وفاة أو إفلاس الشريك:** (يؤدي لانقضاء الشركة فوراً)، ما لم ينص العقد على الاستمرار مع الورثة.

**** عزل مدير التضامن (حسب طريقة تعيينه):**
**** مدير شريك اتفاقي (في العقد الأصلي):** لا يُعزل إلا ب (الإجماع) أو ب (حكم قضائي)، وعزله يحل الشركة.
**** مدير غير شريك أو مستقل (في ورقة خارجية):** يُعزل ب (الأغلبية) العادية.

 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

1. شركة التوصية البسيطة (ماهيتها وخصائصها):
**** التعريف:** هي شركة تضم نوعين من الشركاء: (شركاء متضامنون) يُسألون في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن ديون الشركة ويديرونها، و(شركاء موصون) يقتصر دورهم على تقديم حصة في رأس المال، ولا يُسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود حصصهم.
**** خصائص شركة التوصية البسيطة:**

1. المسؤولية المحدودة للشريك الموصي: لا يُسأل إلا في حدود حصته التي قدمها، ولا يكتسب صفة "التاجر" (عكس الشريك المتضامن). ويجب أن تكون حصته مالية أو عينية، (ولا يجوز أن تكون حصته تتمثل في "العمل" لأنه ممنوع قانوناً من الإدارة).

2. عنوان الشركة (اسمها): يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين فقط (أو أحدهم مع إضافة كلمة وشركاه). **** (الحظر):** لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم شريك "موصٍ". فإذا ذكر اسمه (بعلمه ورضاه)، يُعاقب قانوناً باعتباره (شريكاً متضامناً) مسئولاً في ماله الخاص مسؤولية مطلقة أمام الغير حسن النية الذي انخدع في الاسم.

3. ****استمرار الشركة:** لا تنقضي الشركة بإفلاس أو إعسار الشريك الموصي (لأنه لا يكتسب صفة التاجر)، ولكنها تخضع للأحكام العامة في انقضاء شركات الأشخاص إذا تعلق الأمر بالشريك المتضامن.

****2. إدارة شركة التوصية البسيطة (حظر الإدارة على الموصي):****
* ****القاعدة:** يمنع الشريك الموصي منعاً باتاً من التدخل في أعمال (الإدارة الخارجية) للشركة، أي الأعمال التي تتضمن التعامل مع الغير وإبرام العقود باسم الشركة، حتى ولو كان ذلك بناءً على توكيل.
* ****الجزاء على المخالفة:** إذا خالف الشريك الموصي هذا الحظر وتدخل في أعمال الإدارة الخارجية، فإنه يفقد ميزة المسؤولية المحدودة، ويُسأل مسؤولية (تضامنية ومطلقة في أمواله الخاصة) عن كافة الديون والالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها (وقد يُسأل عن جميع ديون الشركة إذا كان تدخله جسيماً ومتكرراً).

* ****الإدارة الداخلية (مسموحة):**** يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال (الإدارة الداخلية) التي لا تورط الشركة مع الغير؛ مثل تقديم النصح، والرقابة على أعمال الشركة، والاطلاع على الدفاتر التجارية وحساب الأرباح والخسائر، فهذا حقه الطبيعي لحماية أمواله.

****3. شركة المحاصة (الشركة المستترة):****
* ****التعريف:** هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل تجاري معين، وتتميز بأنها (شركة خفية أو مستترة) ليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير، ويقتصر وجودها وعلمها على الشركاء المكونين لها فقط.
* ****خصائص شركة المحاصة الجوهرية:**

1. ****انعدام الشخصية المعنوية (أهم خاصية):**** هي الشركة الوحيدة التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا ذمة مالية مستقلة، ولا اسم تجاري، ولا تخضع للإجراءات الشكلية (الشهر والقيود في السجل التجاري)، ولا يجوز إشهار إفلاسها كشركة.

2. **الاستتار (الخفاء):** لا يعلم بها الغير، ويتعامل كل شريك محاص مع الغير باسمه الشخصي ولحسابه الخاص، وهو وحده من يلتزم أمام الغير (ولا يوجد تضامن مفترض بين المحاصين أمام الدائنين).

3. **خروجها عن الاستتار (الشركة الفعلية):** إذا تخلت الشركة عن خفائها وأعلن الشركاء عن وجودها للغير، اعتبرت (شركة فعلية) في مواجهة الغير، وتخضع لأحكام شركة التضامن.
* **إثبات شركة المحاصة:**

استثناءً من القاعدة العامة التي تشترط (الكتابة) لانعقاد الشركات التجارية، فإن شركة المحاصة - نظراً لطبيعتها المستترة - يجوز إثباتها فيما بين الشركاء بـ (كافة طرق الإثبات التجارية) كالقرائن والشهادة والدفاتر والرسائل، ولا يُشترط فيها الكتابة لانعقادها.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا بطل الأبطال، ركز معايا في اللعب النظيف بتاع التجار. النهارده عندنا نوعين من الشركات، كل واحدة فيهم ليها "فخ" بيصطادوا بيه الطلبة في القضايا:

1. شركة التوصية البسيطة (شركة المستثمر المريح 🌂):

دي شركة فيها نوعين من الناس:

* **المتضامن:** ده اللي في الوش، بيدير، واسمه على اليافطة، ولو الشركة فلست بيحجزوا على شقته وعربيته (بياكل الطين).

* **الموصي (الباشا):** ده راجل معاه قرشين، دخل بيهم كحصة في رأس المال وقاعد في بيته بياخد أرباح. لو الشركة فلست وعليها مليار جنيه، هو بيخسر "حصته بس" ومحدش يقدر يقرب من أمواله الخاصة.

💡 ****تريكة الامتحانات المليارية (يافطة الشركة):**** هل ينفع الشريك الموصي يحط اسمه على يافطة الشركة؟ ****لأ وميت لأ! **** القانون بيقول اليافطة للمتضامنين بس. لو الموصي اتغر وقالهم "حطوا اسمي"، البنك اللي هيسلفهم هيفتكره متضامن.. وهنا القانون بيعاقب الموصي ويقول: "إنت اللي جبتك لنفسك، بقيت مسئول مسؤولية مطلقة من مالك الخاص قدام الناس اللي انخدعت في اسمك!".

💡 ****تريكة الإدارة (الجزء الرابع):**** الموصي ممنوع يشتغل في "الإدارة الخارجية" (يمضي عقود، يتعامل مع موردين). لو عمل كده، يفقد الحصانة بتاعته ويتحاسب من ماله الخاص كأنه متضامن! لكن من حقه يروح الشركة كل يوم يشرب شاي، يبص في الدفاتر، وينصح الشركاء (إدارة داخلية) من غير أي ضرر عليه.

****2. شركة المحاصة (الشركة الشبح) 🤖:**** دي شركة بتتعمل "في الدرة". إحنا 3 تجار قاعدين على القهوة، اتفقنا نجتمع فلوس ونشتري مركب تفاح ونبيعهها، من غير ما نأجر مقر ولا نعمل يافطة ولا نسجل نفسنا.

💡 ****المصايب اللي بتيجي قضايا هنا:****

****الشخصية المعنوية:**** الشركة دي ****ملهاش شخصية معنوية خالص****. يعني لو واحد فينا راح اشتري التفاح وما دفعش الفلوس، صاحب التفاح يرفع قضية على (التاجر اللي مضى معاه العقد) بس بشخصه! ميقدرش يرفع قضية يختصم فيها "شركة المحاصة"، وميقدرش يرجع علينا إحنا باقي الشركاء لأننا "مستترين" متعاملناش معاه.

**** إثبات الشركة:**** عشان هي شبح وبتتعمل في السر، المشرع قالك مش لازم تتكتب في عقد رسمي. لو اختلفنا مع بعض، نقدر نثبت وجود الشركة بـ (الواتساب، الدفاتر، الشهود).

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

احفظ المفاتيح دي عشان تقفل أي سؤال صح وخطأ أو قضية:

* ** هيكل شركة التوصية البسيطة: **

* ** متضامن: ** (إدارة + يافطة + مسؤولية مطلقة + تاجر).

* ** موصي: ** (حصة مالية/عينية فقط + بلا إدارة خارجية + مسؤولية محدودة بحصته + ليس تاجراً).

* ** مزالِق الشريك الموصي (تفقد الحماية وتجعله مسئولاً في ماله الخاص): **

1. إدراج اسمه في عنوان الشركة (بعلمه).

2. التدخل في أعمال الإدارة الخارجية.

* ** شركة المحاصة (الكلمات الدلالية): **

* مستترة / خفية.

* ** لا تتمتع ** بشخصية معنوية.

* ** لا تخضع ** لإجراءات الشهر والقيّد في السجل.

* ** يُستثنى ** إثباتها من ركن الكتابة (تُثبت بكافة الطرق).

* كل شريك يُسأل وحده في مواجهة الغير الذي تعامل معه.

**

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

- **1. أسباب انقضاء الشركات التجارية:****
يقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء، وتنقسم أسباب الانقضاء إلى نوعين:
- ** أولاً: الأسباب العامة لانقضاء الشركات (تسري على جميع الشركات):****
- **1. انقضاء المدة المحددة للشركة:**** ما لم يتفق الشركاء على مدها قبل انقضائها.
 - **2. انتهاء الغرض:**** انتهاء العمل أو المشروع الذي تأسست الشركة من أجله.
 - **3. هلاك مال الشركة:**** هلاك جميع أموال الشركة أو جزء كبير منها بحيث تستحيل متابعة نشاطها.
 - **4. إجماع الشركاء:**** اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها المحددة.
 - **5. الاندماج:**** اندماج الشركة في شركة أخرى ينهي وجودها القانوني ككيان مستقل.
- ** ثانياً: الأسباب الخاصة لانقضاء (شركات الأشخاص):****
نظراً لقيام شركات الأشخاص على "الاعتبار الشخصي"، فإنها تنقضي بقوة القانون في الحالات الآتية:
- **1. وفاة أحد الشركاء:**** أو الحجر عليه، أو إعساره، أو إفلاسه. * (استثناء: يجوز النص في عقد الشركة سلفاً على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي ولو كانوا قُصراً، أو استمرارها بين باقي الشركاء الأحياء وتصفية نصيب المتوفي). *
 - **2. انسحاب الشريك:**** يجوز للشريك الانسحاب إذا كانت مدة الشركة غير معينة (بشرط إعلان إرادته للشركاء قبلها بوقت كافٍ وألا يكون الانسحاب بسوء نية أو في وقت غير لائق). أما إذا كانت محددة المدة، فلا يجوز الانسحاب إلا بحكم قضائي لأسباب قوية.

****2. تصفية الشركة والتقاعد الخمسي:****

**** * بقاء الشخصية المعنوية (فترة التصفية):**** التصفية هي مجموعة العمليات التي تهدف لإنهاء أعمال الشركة، وسداد ديونها، واستيفاء حقوقها. ونص المشرع على أن (تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية بالقدر اللازم لهذه التصفية فقط)، ليتمكن المصفي من التعامل باسم الشركة وليس الشركاء.

**** * التقادم الخمسي (سقوط الدعاوى):**** استثناءً من القواعد العامة، تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات الشركة قبل الشركاء (أو ورثتهم) بمضي **** (خمس سنوات)**** من تاريخ شهر انقضاء الشركة في السجل التجاري.

****3. شركة الشخص الواحد (الماهية والتأسيس):****

**** * التعريف:**** استثناءً من ركن "تعدد الشركاء"، استحدث المشرع في القانون رقم 4 لسنة 2018 (شركة الشخص الواحد)، وهي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً)، ولا يُسأل مؤسسها عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

**** * تأسيسها ورأس مالها:****

*** * تأسيس بطلب يقدمه المؤسس أو من ينوب عنه.** ويجب أن يشتمل اسم الشركة على ما يفيد أنها "شركة شخص واحد ذ.م.م".

**** * الحد الأدنى لرأس المال:**** لا يجوز أن يقل رأس مالها عن **** (خمسين ألف جنيه)****، ويجب أن يُدفع بالكامل عند تأسيس الشركة (لا يجوز الوفاء به على أقساط). ولا تقبل الشركة الاكتتاب العام.

****4. مسؤولية مؤسس شركة الشخص الواحد (القاعدة وسقوط الحماية):****

**** * القاعدة (المسؤولية المحدودة):**** مؤسس الشركة يتمتع بمسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم، ولا يجوز للدائنين التنفيذ على أمواله الخاصة الدائنة (استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للمؤسس).

**** الاستثناء (سقوط الحماية والمسئولية المطلقة):**** يُسأل المؤسس في أمواله الخاصة (مسئولية شخصية ومطلقة) عن التزامات الشركة في الحالات الآتية (تريكة الامتحان):

1. إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها.
2. إذا لم يتم الفصل بين ذمته المالية الخاصة والذمة المالية للشركة (خلط الأموال).
3. إذا أبرم عقوداً أو تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه التصرفات لازمة للتأسيس.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا صاحبي، الجزء ده متقسم لمرحلتين، مرحلة "الموت" ومرحلة "الاختراع الجديد":

- ** المرحلة الأولى: الشركة بتموت إزاي؟ (الانقضاء والتصفية):****
- ** الأسباب العامة:**** أي شركة بتموت لو مدتها خلصت، أو عملت المشروع اللي اتفتحت عشانه (بنينا الكوبري خلاص)، أو الفلوس كلها ولعت، أو الشركاء قعدوا على القهوة وقالوا يلا نقفل.
- ** الأسباب الخاصة (بشركات الأشخاص):**** عشان شركات التضامن والتوصية قائمة على الثقة، فلو شريك (مات، فلس، أو اتجنن)  الشركة كلها بتتحل وتموت! إلا لو كانوا ناصحين وكاتبين في العقد: "يا جماعة لو حد مات، إحنا مكملين مع ورثته".
- ** العناية المركزة (التصفية) والتقاعد**  **** الشركة لما تنقضي مش بنقفل الباب ونمشي، بتدخل فترة "تصفية"، وتفضل محتفظة بشخصيتها المعنوية عشان نبيع المكاتب ونسدد الديون.**

💡 *مطب الامتحانات (التقادم الخمسي):* لو الشركة قفلت ومسددتش ديونها..
الدائنين معاهم ** (5 سنين) ** بس من يوم ما قفلنا السجل التجاري عشان يرفعوا
قضية على الشركاء. لو ناموا 5 سنين ويوم، حقهم سقط بالتقادم!

المرحلة الثانية: شركة الشخص الواحد (حلم كل مستثمر 🧠):
زمان القانون كان بيقولك مفيش شركة من غير شريكين على الأقل. في 2018
المشرع قالك: "ريح دماغك من وجع الدماغ، إنت ممكن تعمل شركة لوحذك!".
* **مميزاتها:** بتأسس الشركة بـ ** (50 ألف جنيه كاش تدفعهم مرة واحدة) **. *
الميزة الرهيبة إن (مسئوليتك محدودة)! لو الشركة خسرت وعليها ديون بمليون
جنيه، الدائنين ياخدوا الـ 50 ألف بس، ومحدثش يقدر يقرب من حسابك الشخصي
أو شقتك الخاصة!

* **الخازوق (إمتى القانون يقفشك؟ 🚨):** دكتور المادة هيجيبلك قضية: "شخص
عمل شركة شخص واحد، وكان بياخد فلوس الشركة يحطها في حسابه الشخصي
يصرف منها على بيته، ولما الشركة فلست قال الديون دي على الشركة مش عليا".
القانون هنا هيعلقه! طالما عملت ** (خلط بين ذمتك المالية وذمة الشركة) ** أو
صفيتها بسوء نية عشان تضر الدائنين، حاجز الحماية بيع، والدائنين هيحجزوا
على فلوسك الخاصة كلها!

🧠 ثالثاً: خريطة التنبيه (لضعاف الحفظ)

أهم النقاط اللي بتيجي في قضايا وأسئلة الصح والخطأ، رصها في دماغك:

* **أسباب الانقضاء:** **
* **عامة (لكل الشركات):** انتهاء المدة، انتهاء الغرض، هلاك المال، اتفاق
الشركاء، الاندماج.

* ** خاصة (لشركات الأشخاص): ** وفاة الشريك، إفلاسه، إعساره، الحجر عليه
(لغياب الاعتبار الشخصي).
* ** قاعدة التصفية: ** (تمتد) الشخصية المعنوية للشركة بالقدر اللازم للتصفية فقط.
* ** التقادم الخمسي: ** تسقط الدعاوى على الشركاء بمرور ** (5 سنوات) ** من
تاريخ إشهار انقضاء الشركة.
* ** شركة الشخص الواحد: **
* ** الحد الأدنى لرأس المال: ** (50 ألف جنيه) وتُدفع بالكامل.
* ** المسؤولية الأصلية: ** (محدودة) بحجم رأس المال.
* ** سقوط الحماية (تتحول لمسئولية مطلقة): ** في حالة الخلط بين الذمة المالية
للشركة والذمة الشخصية، أو التصفية بسوء نية.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

* ** 1. تعريف المحل التجاري وطبيعته القانونية: **
* ** التعريف: ** هو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة،
ويجب أن تتضمن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
* ** الطبيعة القانونية (نظرية المجموع الواقعي): ** أخذ المشرع المصري بنظرية
(المجموع الواقعي) للمحل التجاري، فهو يتألف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية
اجتمعت لهدف واحد وهو الاستغلال التجاري. * (ولا يمثل المحل ذمة مالية مستقلة
عن شخص التاجر، فدائنو التاجر يمكنهم الحجز على كافة أمواله بما فيها المحل). *
* ** المحل التجاري مال منقول معنوي: ** يترتب على اعتبار المحل التجاري
منقولاً معنوياً ما يلي:
1. لا تسري عليه قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) لأنه معنوي وليس
مادياً.

2. لا يضم بحسب الأصل العناصر المادية كـ (العقارات) التي يباشر فيها التاجر عمله. فإذا باع التاجر محله، لا يشمل البيع العقار، لأن العقار يخضع للقانون المدني وليس جزءاً من المتجر.

****2. عناصر المحل التجاري (المعنوية والمادية):****
يتكون المحل التجاري من عدة عناصر، بعضها جوهري إلزامي وبعضها جوازي، وتنقسم إلى:

****أولاً: العناصر المعنوية (غير الملموسة):****
****1. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية (العنصر الجوهري):**** هو العنصر الوحيد الذي ****يجب**** أن يتضمنه أي محل تجاري. لا يتصور قانوناً وجود محل تجاري بدون عملاء وسمعة. والاتصال بالعملاء هو اعتياد الناس على التعامل مع المحل لموقعه، بينما السمعة ترجع لصفات التاجر وأمانته وجودة بضاعته.
****2. الاسم التجاري:**** هو التسمية التي يتخذها التاجر لتمييز محله عن المحلات الأخرى، ويجب أن يكون مميزاً ولا يسبب تضليلاً، ويقيد في السجل التجاري.
****3. الحق في الإيجار (الخلو):**** هو حق التاجر المستأجر في البقاء في العقار المؤجر والانتفاع به، وحقه في التنازل عن هذا الإيجار للمشتري الجديد للمحل التجاري.

****4. حقوق الملكية الفنية والصناعية:**** كبراءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية التي تميز منتجات المحل.
****5. الرخص والإجازات:**** تعتبر جزءاً من المحل إذا كانت الرخص (موضوعية) متعلقة بالمحل نفسه (كرخصة فتح مقهى أو بيع خمور)، أما الرخص (الشخصية) المتعلقة بشخص التاجر فلا تدخل في المحل.

****ثانياً: العناصر المادية (الملموسة):****

**** 1. المهمات (الآلات والأثاث):**** هي الأشياء المادية التي تستخدم في (استغلال وتشغيل المحل)، كآلات المصنع، السيارات، وكراسي المقهى. وهي (ليست معدة للبيع).

**** 2. البضائع:**** هي السلع والمواد الموجودة في المحل والمعدة (للبيع) تحقيقاً للربح، كالأقمشة، الأغذية، والمواد الخام المعدة للتصنيع.
(تريكة التفرقة: التفرقة بين البضائع والمهمات تعتمد على "التخصيص" وليس طبيعة الشيء؛ فالكومبيوتر في مكتب محامٍ يُعد "مهمات"، بينما في معرض أجهزة يُعد "بضائع").

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

بص يا بطل، انسى أي فكرة في دماغك عن كلمة "محل". القانون بيبيص للمتجر بنظارة مختلفة تماماً:

**** 1. إيه هو المتجر؟ (الحيطان برة اللعبة 🧱):****

المتجر في القانون مش هو "الشقة أو العمارة". المتجر هو "الروح، والاسم، والزباين، والبضاعة". القانون بيعتبر المتجر (مال منقول معنوي).
💡 *يعني إيه؟* يعني لو أنا بعثلك سوبر ماركت "أولاد الحاج"، أنا ببيعلك الياقطة، والزباين، والتلاجات، والبضاعة.. لكن "العقار أو الشقة" نفسها مش بتتباع مع المحل في نفس العقد! بيع العقار ده موضوع ثاني خالص تبع القانون المدني.

****2. إيه اللي جوة المحل؟ (الجوهر والكماليات 📦):****
المحل ده عبارة عن "كوكتيل" حاجات مادية ومعنوية:
**** *التريكة المليارية في الامتحانات 🌟:**** إيه هو العنصر اللي لو شلناه، المحل كله يختفي قانوناً؟ الإجابة: **** (الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية)****!
يعني ممكن أفتح محل مفيهوش بضاعة؟ أيوة (زي مكتب السمسرة). مفيهوش آلات؟ أيوة. بس مستحيل القانون يعترف إن عندك "محل تجاري" وإنك عندكش زباين ولا سمعة في السوق!
**** *الفرق بين البضاعة والمهمات (عشان القضايا):****
المهمات هي الحاجات اللي جاييها (عشان استعملها ومابيعهاش)، زي التلاجة اللي بحفظ فيها الجبنة. لكن البضاعة هي الجبنة نفسها اللي (هبيعها للزباين). لو أنا ببيع تلاجات أساساً، يبقى التلاجات هنا بضاعة مش مهمات! الغرض هو اللي بيحدد.
**** *الرخص (شخصية ولا للمحل؟):**** رخصة دكتور صيدلي؟ دي رخصة "شخصية" متروحش للمشتري لو باع الصيدلية. لكن رخصة "مقهى"؟ دي رخصة متلازمة مع المكان وتتباع مع المحل عادي.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

النقاط دي هي زتونة الامتحانات وأسئلة الصح والخطأ للمحل التجاري:

**** *الطبيعة القانونية للمتجر:**** (مجموع واقعي) + (مال منقول معنوي).
**** *موقف العقارات:**** (لا تعتبر العقارات من عناصر المحل التجاري أبداً).
**** *العنصر الجوهري والإلزامي:**** (الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية) ←
بدونه لا يوجد محل تجاري.
**** *العناصر المعنوية الأخرى:**** الاسم التجاري، الخلو (حق الإيجار)، براءات الاختراع، الرخص المرتبطة بالمكان.

* ** التفرقة بين العناصر المادية: **
* ** المهمات: ** مخصصة لـ (الاستغلال والتشغيل) ولا تُباع.
* ** البضائع: ** مخصصة لـ (البيع والتداول).
* ** قاعدة الحيازة: ** (لا تسري) قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" على
المحل التجاري لأنه منقول معنوي وليس مادياً.

📖 أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

- * ** 1. حماية المحل التجاري من (المنافسة غير المشروعة): **
* ** الماهية: ** المنافسة المشروعة هي حق لكل تاجر، ولكن إذا انحرف التاجر
واستخدم وسائل منافية للأمانة والشرف التجاري، فإنه يقع في دائرة (المنافسة غير
المشروعة)، والتي تمثل ركن "الخطأ" الموجب للمسئولية التقصيرية والتعويض.
* ** أركان دعوى المنافسة غير المشروعة (3 أركان): **
1. ** الخطأ: ** كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات
التجارية (ويتحقق الخطأ حتى لو لم يكن الفاعل يتعمد الإضرار، بل يكفي الانحراف
عن السلوك التجاري المعتاد).
2. ** الضرر: ** يشترط وقوع ضرر فعلي للتاجر (كانصراف العملاء عنه)، أو
مجرد احتمال وقوع ضرر مؤكد في المستقبل.
3. ** علاقة السببية: ** أن يكون الضرر الذي أصاب التاجر نتيجة مباشرة للخطأ
الذي ارتكبه المنافس.
* ** تطبيقات وصور المنافسة غير المشروعة (3 أصناف): **
1. ** إحداث اللبس والخلط: ** استعمال اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة
لتاجر آخر، أو تقليد المنتجات لخداع العملاء.
2. ** التحقير والنيل من قدر التاجر: ** ترويج إشاعات أو بيانات كاذبة عن تاجر
منافس (كادعاء إفلاسه، أو سوء جودة بضاعته) لصرف العملاء عنه.

3. **الاضطراب في المشروع المنافس:** كتحريض عمال التاجر المنافس على ترك العمل، أو إغرائهم لإفشاء أسرار التصنيع الخاصة به.

2. بيع المحل التجاري (أحكامه والتزاماته):

* **انعقاد البيع:** يخضع بيع المتجر للقواعد العامة في العقود (الرضا، المحل، السبب)، وبما أن المحل التجاري منقول معنوي، فإن البيع لا يشمل (العقار) الذي يوجد به المحل التجاري إلا إذا تم الاتفاق صراحة على شرائه بعقد مدني مستقل. * **إجراءات الشهر (لحماية الدائنين):** أوجب القانون (كتابة) عقد البيع، واتخاذ إجراءات (الشهر والقيّد) في السجل التجاري، وذلك لإعلام الغير (دائني البائع) بانتقال ملكية المتجر حتى يضمنوا حقوقهم.

* **الالتزامات المترتبة على البائع:**

1. **نقل الملكية والتسليم:** يلتزم البائع بنقل حيازة عناصر المحل التجاري المتفق عليها إلى المشتري.

2. **ضمان عدم المنافسة (الالتزام الجوهري):** يمتنع البائع قانوناً عن منافسة المشتري بفتح نشاط تجاري مماثل يؤدي لجذب العملاء من المحل المُباع. * (ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون مطلقاً، بل يجب أن يكون مقيداً بحدود "زمانية ومكانية" معقولة، وإلا عُد باطلاً لأنه يصادر حرية العمل). *

3. **ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية:** يضمن البائع خلو عناصر المحل من أي حقوق للغير أو عيوب تنقص من قيمته.

3. ضمانات البائع في استيفاء الثمن (في حالة البيع بالتقسيط):

لحماية بائع المحل التجاري الذي لم يقبض كامل الثمن، قرر له القانون ضمانين قويين:

* **أولاً: حق الامتياز (الأولوية):** حق البائع في استيفاء ثمن المحل المبيع بالأولوية على كافة الدائنين الآخرين. ويشترط لثبوت هذا الامتياز 3 شروط:

1. أن يكون عقد البيع ثابتاً (مكتوباً) بعقد رسمي أو عرفي مصدق على توقيعاته.

2. أن يتم قيد عقد البيع في السجل التجاري خلال (15 يوماً) من تاريخ إبرامه.

3. أن يُجزأ الثمن في العقد إلى ثلاثة أقسام منفصلة (ثمن البضائع، ثمن المهمات، ثمن العناصر المعنوية)، ليكون الامتياز مخصصاً لكل جزء على حدة.
* * *ثانياً: دعوى الفسخ واسترداد المحل: ** إذا تخلف المشتري عن سداد الثمن، يحق للبائع رفع دعوى لفسخ العقد واسترداد المتجر. ولا يُقبل هذا الطلب إلا إذا كان البائع قد احتفظ بحقه في "الامتياز" (مقيداً في السجل التجاري)، لضمان عدم الإضرار بالدائنين الآخرين للمشتري.

🗣️ ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا هلا بالتاجر الشاطر! إحنا في السوق بنتنافس، وده حق للجميع، بس القانون بيقولك "نافس بشرف".

**1. قضايا المنافسة غير المشروعة (اللعب الديرتي 🗨️): **
تخيل إنك فاتح مطعم ناجح جداً، يقوم جارك فاتح مطعم ويسميه اسم شبه اسمك بالضبط عشان يسرق زباينك (ده إحداث لبس وخط). أو يطلع يكتب على الفيسبوك إن اللحمه بتاعتك فاسدة وإنك هتقفل بكرة (تحقير وتشويه سمعة). أو الأخطر بقي: يروح لشيف الشوايه بتاعك، يغريه بفلوس أكثر عشان يسيبك ويسرق "سر الخلطة" (اضطراب في المشروع)!
كل ده في القانون اسمه (خطأ تقصيري)، والقاضي هيحكم عليك بتعويض ضخم جداً لجبر الضرر.

**2. بيع المحل (خازوق اليافطة والزباين 📦): **
لما تبيع المحل، إنت بتبيع (الفكرة والزباين والمهمات). لازم العقد يتكتب ويتنشر في الجرايد ويتسجل في السجل التجاري، ليه؟ عشان لو إنت عليك ديون لتجار تانيين، متهربش بالفلوس، الدائنين يعرفوا إنك بعت فيروحو يطالبوا بحقهم.

****3. تريكة عدم المنافسة (مطب امتحانات 🇸🇩):****

أنا بعثلك سوبر ماركت وقبضت الملايين، ينفع أفتح سوبر ماركت ثاني لازق فيك ثاني يوم؟ طبعاً لا، أنا كده ببيعلك الزباين وأرجع أسرقهم ثاني! القانون بيلزمني بـ (عدم المنافسة).

💡 *سؤال دكتور خبيث: لو كتبنا في العقد "يُمنع البائع من فتح سوبر ماركت في أي مكان في مصر طوال حياته"، هل الشرط ده صح؟
****الإجابة: باطل! القانون مش بيقطع الأرزاق ولا بيشرح الاحتكار. عشان الشرط يكون صح، لازم نحدد (المدة والمكان)، يعني نقول "ممنوع يفتح في نفس المحافظة لمدة 5 سنين"، كده القاضي يحترمه ويطبقه.**

****4. بعت المحل قسط والمشتري طلع نصاب؟ (ضمانات البائع 🇸🇩):****
القانون إدالك سلاحين:

* **دعوى الفسخ: ** ترفع قضية تاخد محلك ثاني.
* **حق الامتياز (تريكة خطيرة 🇸🇩): ** يعني إيه امتياز؟ يعني المحل ده لو اتباع في المزاد، إنت اللي تاخد فلوسك "رقم واحد" قبل أي بنك وقبل الضرائب. بس عشان تاخد الميزة الفائقة دي لازم تعمل حاجتين: (تسجل العقد في السجل التجاري خلال 15 يوم بالظبط)، وإنت بتكتب العقد لازم (تقسم الفلوس)، يعني تقول: البضاعة بـ 100 ألف، والمهمات بـ 200 ألف، والسمعة والاسم بـ 700 ألف. لو كتبت "ثمن المحل مليون جنيه حته واحدة" ← حقك في الامتياز باطل!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

رص الكلمات المفتاحية دي في دماغك عشان تقفل أي قضية:

* **أركان المنافسة غير المشروعة:** (الخطأ "المنافي للأمانة" + الضرر + علاقة السببية).

* **صور المنافسة غير المشروعة:**

1. الخلط واللبس (التقليد).

2. التحقير وتشويه السمعة.

3. تحريض العمال وإفشاء الأسرار (إحداث اضطراب داخلي).

* **شروط صحة الالتزام بعدم المنافسة:** (يجب أن يكون مقيداً بـ "زمان" و "مكان" محددين، وإلا كان باطلاً المطلق).

* **شروط حق الامتياز لبائع المحل (3 شروط متلازمة):**

1. عقد ثابت التاريخ (مكتوب).

2. القيد في السجل التجاري خلال (15 يوماً).

3. تجزئة الثمن (بضائع - مهمات - عناصر معنوية) ليقع الامتياز على كل قسم مستقلاً.

أولاً: التفريغ الأكاديمي (الخلاصة المركزة)

****1. ماهية رهن المحل التجاري والخروج عن القواعد العامة:****
* **القاعدة العامة والاستثناء:** القاعدة العامة في رهن (المنقولات المادية) تقتضي انتقال حيازة الشيء المرهون من المدين إلى الدائن المرتهن (البنك) [1]. ولكن نظراً لأن المحل التجاري (منقول معنوي)، ولأن نقل حيازته للدائن سيؤدي إلى توقف نشاط التاجر وعجزه عن سداد دينه، فقد خرج المشرع عن هذه القاعدة، وأجاز رهن المحل التجاري مع (بقاء حيازته وإدارته في يد التاجر الراهن) [1].

****2. شروط انعقاد رهن المحل التجاري:****
* **أولاً: الشروط الموضوعية:** يجب أن يكون الراهن مالكا للمحل التجاري وأهلاً للتصرف فيه [1]. فإذا صدر الرهن من قاصر غير مأذون له بالتجارة، كان الرهن باطلاً بطلاً نسبياً لمصلحته [1].
* **ثانياً: الشروط الشكلية (ركن الانقاد):** اشترط المشرع لانعقاد رهن المحل التجاري شرطين شكليين صارمين لحماية الدائنين:
1. ****الكتابة:**** يجب أن يكون عقد الرهن مكتوباً في (ورقة رسمية) أو (ورقة عرفية مصدق على توقيعاتها)، وإلا كان الرهن باطلاً [2].
2. ****القيد في السجل التجاري:**** يجب قيد عقد الرهن في السجل التجاري ليكون حجة على الغير. ويحفظ هذا القيد امتياز الدائن المرتهن لمدة (خمس سنوات) تجدد [2].

****3. نطاق الرهن (العناصر التي يشملها رهن المتجر):****
* إذا لم يحدد الأطراف العناصر المرهونة، فإن الرهن ينصب قانوناً وبقوة الأشياء على العناصر المعنوية الجوهرية فقط وهي: (الاسم التجاري، الحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية) [2].
* يجوز الاتفاق صراحة على شمول الرهن لـ (المهمات والآلات) [2].

* ** استبعاد البضائع: ** لا يجوز أن يشتمل رهن المحل التجاري على (البضائع)، وذلك لسرعة تداولها وتغيرها المستمر، ولتمكين التاجر من ممارسة تجارته [2].
* ** استبعاد العقار: ** لا يرد رهن المحل التجاري مطلقاً على (العقار) الذي يُباشَر فيه النشاط، لأن العقار يخضع لإجراءات الرهن العقاري المدني [1].

* ** 4. آثار رهن المحل التجاري (حقوق الراهن والمرتهن): **
* ** حقوق التزامات التاجر (الراهن): ** يحتفظ التاجر بحق إدارة المحل والتصرف فيه، ولكنه يلتزم بالمحافظة على المحل المرهون بحالة جيدة وعدم القيام بأي عمل ينقص من قيمته [3]. وإذا تم استبدال آلات بأخرى، ينتقل الرهن للآلات الجديدة [3].

* ** حقوق الدائن المرتهن (البنك): ** يتمتع الدائن بـ:
1. حق التقدم (الامتياز): ** استيفاء دينه من ثمن المحل بالأولوية على الدائنين العاديين [2].

2. حق التتبع: ** تتبع المحل التجاري والتنفيذ عليه في أي يد يكون، حتى لو باعه التاجر لمشتري آخر [3].

* ** 5. التنفيذ على المحل التجاري المرهون (الجزاء عند عدم الوفاء): **
* ** بطلان شرط التملك المباشر: ** يقع باطلاً كل اتفاق ينص على أن الدائن المرتهن يملك المحل التجاري فوراً وبقوة القانون إذا لم يقيم المدين بالوفاء في الميعاد [4].

* ** إجراءات التنفيذ الجبري: ** إذا تخلف التاجر عن السداد، يجب على الدائن توجيه (إنذار رسمي) للمدين، وبعد مرور (ثمانية أيام) يجوز له تقديم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب (بيع المحل التجاري بالمزاد العلني) [4]. ولا يجوز التنفيذ على أموال التاجر الأخرى إلا إذا كان ثمن المزاد لا يكفي لسداد الدين [4].

🧠 ثانياً: شرح الدحيح (بالبلدي المصري)

يا باشا وصلنا للـ "Boss" الأخير في المنهج! رهن المحل التجاري ده من أذكى الحاجات في القانون، ليه؟

****1. إزاي أرهنتك حاجة وتفضل معايا؟****
في القانون المدني لو استلفت منك فلوس ورهنتك تليفوني، إنت بتأخذ التليفون تخليه معاك لحد ما أسدد. لكن في المحل التجاري، لو البنك أخذ المحل من التاجر وقفله، التاجر هيجيب فلوس يسدد إزاي؟ عشان كده القانون قال: التاجر يرهن المحل على الورق، بس **** (المحل يفضل في إيده يشتغل ويدير ويكسب) **** عشان يسدد دينه للبنك [1].

****2. إيه اللي بيترهن بالظبط؟ (تريكة البضاعة 🚧):****
لو كتبنا عقد الرهن وسكتنا، البنك بيكون راهن: اليافطة، والزباين، وعقد الإيجار [2]. ينفع نرهن التلاجات والآلات؟ أيوة لو اتفقنا وكتبنا ده [2].
💡 ****مطب الامتحانات الملياري:**** ينفع أرهن (البضاعة) للبنك؟ ****لأ وميت لأ! البضاعة دي معموله عشان تتباع للزباين كل يوم وتتجدد، لو رهنها للبنك يبقى بوقف حال المحل [2]. وطبعاً "العقار" بره اللعبة زي ما إحنا عارفين [1].**

****3. العقد الشكلي (مفیش رهن بالْبُق):****
عشان الرهن يكون صحيح والبنك يضمن حقه، لازم العقد يتوثق ويكون رسمي أو متصدق عليه، والأهم: ****يتسجل في السجل التجاري**** [2]. التسجيل ده بيحمي البنك لمدة 5 سنين يقدر يجدها [2].

****4. لو التاجر مادفعش.. البنك يعمل إيه؟ (خازوق شرط التملك 🚫):****

تخيل بنك لنيم كتب في عقد الرهن: "لو التاجر مادفعش يوم 1/1، المحل يبقى ملك البنك أوتوماتيك".

💡 ****القانون يقول إيه؟**** الشرط ده ****باطل باطل باطل!*** القانون بيحمي التاجر من استغلال البنوك [4]. البنك عشان ياخد حقه لازم بيعت إنذار، ويستنى 8 أيام، ويروح للقاضي يطلب بيع المحل في **** (المزاد العلني) **** قدام الناس كلها عشان يجيب أعلى سعر، والبنك ياخد دينه ويرد الباقي للتاجر [4].

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

النقاط دي هي التلخيص الشامل لأسئلة الصح والخطأ والقضايا في باب الرهن:

* ****القاعدة الاستثنائية:*** رهن المحل التجاري يتم (بدون نقل الحيازة) ليتمكن التاجر من الاستمرار في عمله.
* ****الشروط الشكلية للإثبات والانعقاد:*** (كتابة رسمية أو عرفية مصدق عليها) + (القيد في السجل التجاري لمدة 5 سنوات).
* ****نطاق الرهن:***

* ****يشمل عند السكوت:*** العناصر المعنوية الجوهرية (الاسم، الحق في الإيجار، السمعة).

* ****يشمل بالاتفاق:*** المهمات والآلات.

* ****يُستبعد دائماً:*** البضائع (لسرعة تداولها) + العقارات (تخضع للرهن العقاري المدني).

* ****حقوق الدائن المرتهن:*** (حق التقدم) لاستيفاء الدين بالأولوية + (حق التتبع) للتنفيذ على المحل في أي يد يكون.

* ****إجراءات التنفيذ (تريكة الامتحان):***

* **يقع باطلاً:** أي اتفاق على تملك الدائن للمحل مباشرة عند عدم الوفاء
(بطلان شرط التملك).

* **الطريق القانوني الوحيد:** توجيه إنذار + انتظار 8 أيام + البيع بـ (المزاد العلني) عن طريق القضاء.

وصلني على النبي ♥

الأزهري